14/10/2026

Número: **8000947-17.2024.8.05.0274**

Classe: **DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA**
Órgão julgador: **4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA**
Última distribuição : **24/01/2024**
Valor da causa: **R$ 25.500,00**
Assuntos: **Despejo por Inadimplemento**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
LEONARDO FUSCO RIEGERT (AUTOR)	
	MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE (REU)	
	JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
467432015	07/10/2024 08:52	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório
467432023	07/10/2024 08:52	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório
476184988	01/12/2024 05:21	Certidão de publicação no DJe	Certidão de publicação no DJEN
467783927	08/10/2024 16:31	Réplica	Réplica
467783929	08/10/2024 16:31	CERTIDÃO DE BAIXA CNPJ - 11.124.7760001-30	Documento de Comprovação
480921606	07/01/2025 16:30	Certidão	Certidão
494175894	02/04/2025 15:37	IRREGULARIDADE PROCESSUAL	Petição
493681742	06/05/2025 16:06	Despacho	Despacho
512277216	31/07/2025 13:51	Certidão de decurso de prazo	Certidão de decurso de prazo
530581760	03/12/2025 10:58	Despacho	Despacho
533824466	04/12/2025 11:01	Despacho	Despacho
534367556	09/12/2025 00:58	Certidão de publicação no DJEN	Certidão de publicação no DJEN
534367557	09/12/2025 00:58	Certidão de publicação no DJEN	Certidão de publicação no DJEN
554858526	19/04/2026 19:06	Petição	Petição
554858527	19/04/2026 19:07	Petição	Petição
556641237	30/04/2026 09:57	Certidão	Certidão
561454425	29/05/2026 18:12	Sentença	Sentença

563846353	10/06/2026 11:03	Embargos de Declaração	Embargos de Declaração
569608657	17/07/2026 12:55	Certidão	Certidão
569612262	17/07/2026 13:00	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório
571343231	27/07/2026 17:44	Contra-razões	Contra-razões
576453763	25/08/2026 11:43	Sentença	Sentença
580891739	17/09/2026 16:50	Apelação	Apelação
581404647	21/09/2026 17:34	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade – Caminho da UESB – CEP 45031-140 – Vitória da Conquista/BA.

Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

8000947-17.2024.8.05.0274

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

ATO ORDINATÓRIO (Provimento Conjunto nº 06/2016)

1) Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a defesa id 458834761 e documentos acostados são TEMPESTIVOS;

2) Intima-se a parte autora para manifestar-se sobre a CONTESTAÇÃO e documentos acostados, no prazo de 15(quinze) dias.

Vitória da Conquista - Bahia, 7 de outubro de 2024.

ZENEIDE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA

Téc. Judiciário

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:06
Número do documento: 24100708521141400000449944984
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100708521141400000449944984
Assinado eletronicamente por: ZENEIDE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA - 07/10/2024 08:52:11

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade – Caminho da UESB – CEP 45031-140 – Vitória da Conquista/BA.

Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

8000947-17.2024.8.05.0274

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

ATO ORDINATÓRIO (Provimento Conjunto nº 06/2016)

1) Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a defesa id 458834761 e documentos acostados são TEMPESTIVOS;

2) Intima-se a parte autora para manifestar-se sobre a CONTESTAÇÃO e documentos acostados, no prazo de 15(quinze) dias.

Vitória da Conquista - Bahia, 7 de outubro de 2024.

ZENEIDE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA

Téc. Judiciário

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:06
Número do documento: 24100708521141400000449944984
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100708521141400000449944984
Assinado eletronicamente por: ZENEIDE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA - 07/10/2024 08:52:11

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Processo: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA n. 8000947-17.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: 4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

Advogado(s): MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (OAB:PE56324)

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Advogado(s): JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO (OAB:BA35667)

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o ato abaixo foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 08/10/2024.

Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

O prazo terá início em

Prazo (dias)	Término do prazo
15	.

Teor do ato: " PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA
ATO ORDINATÓRIO

8000947-17.2024.8.05.0274 Despejo Por Falta De Pagamento Cumulado Com Cobrança
Jurisdição: Vitória Da Conquista
Autor: Leonardo Fusco Riegert
Advogado: Melquisedeque Souza De Lima (OAB:PE56324)
Reu: Carlos Henrique Meneguitte
Advogado: Jose Ricardo Oliveira Mello (OAB:BA35667)

Ato Ordinatório:

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade – Caminho da UESB – CEP 45031-140 – Vitória da Conquista/BA.

Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

8000947-17.2024.8.05.0274

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

ATO ORDINATÓRIO (Provimento Conjunto nº 06/2016)

1) Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a defesa id 458834761 e documentos acostados são TEMPESTIVOS;

2) Intima-se a parte autora para manifestar-se sobre a CONTESTAÇÃO e documentos acostados, no prazo de 15(quinze) dias.

Vitória da Conquista - Bahia, 7 de outubro de 2024.

ZENEIDE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA

Téc. Judiciário

.

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 1 de dezembro de 2024.

(documento gerado e assinado automaticamente pelo PJe)

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Proc. nº 8000947-17.2024.8.05.0274

LEONARDO FUSCO RIEGERT, já devidamente qualificado nos autos do processo epigrafado, em que contende com a **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**, vem, mui respeitosamente, por intermédio de seu advogado e bastante procurador infra-assinado, apresentar **RÉPLICA À CONTESTAÇÃO** apresentada pela ré (id. 458834761), pelos argumentos que a seguir se aduzirão.

I. PRELIMINARMENTE – DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADA PELO CONTESTANTE

Nobre julgador, preliminarmente, o autor pugna pelo indeferimento da gratuidade da justiça formulada pelo requerido, visto que não comprovou nos autos situação de hipossuficiência.

É sabido que para obter a gratuidade da justiça, é necessário comprovar a insuficiência de recursos financeiros.

Neste sentido segue a jurisprudência do STJ:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:07
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

> 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ).
> 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes.
>
> 3. Agravo interno a que se nega provimento.
>
> (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Portanto, requer, de pronto, o indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pelo contestante, tendo em vista que uma mera declaração de hipossuficiência não comprova situação de vulnerabilidade financeira.

II. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

Pleiteia o autor em face do réu ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis atrasados, nos termos postos na exordial.

Houve pedido liminar para que seja antecipada a tutela quanto ao pedido de despejo, tendo sido este deferido conforme se constada da decisão de id. 434617627 entretanto, condicionada a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguéis.

Após o manejo de embargos de declaração aduzindo acerca da desnecessidade de caução prévia, tendo em vista que o valor do débito supera, e muito, o valor da caução exigida na lei, houve novo despacho retificador, em que este douto juízo entendeu que, de fato, para o caso, não haveria que se impor a condicionante da caução prévia, pelo que deferiu o pleito autoral acerca da liminar requerida.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:07
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

Após citado para responder a presente ação, o réu aduz, em apertada síntese:

(i) inépcia da inicial, por suposta inexistência de relação jurídica e legitimidade passiva do contestante;

(ii) carência da ação por supostamente se tratar o pleito de contrato verbal de aluguel inexistente (?!), pelo que o autor não juntou provas que vinculasse o requerido ao crédito pleiteado na presente demanda; e

(iii) deve o autor ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 20%, com condenação do autor por litigância de má-fé.

Todavia, os argumentos do requerido não merecem guarida, tendo em vista os frágeis fundamentos de fato e de direito aduzidos pelo contestante, conforme será demonstrado na sequência.

III. MÉRITO DA RÉPLICA

II.1. Da suposta inépcia da inicial por inexistência de relação jurídica e ilegitimidade passiva

Aduz o contestante, basicamente, que "*a alegação do autor de que teria feito um contrato verbal de aluguel com o requerido é fato inexistente*", visto que, supostamente, não apresentou elementos incontestáveis quanto a existência do contrato e do débito dele decorrente, fundamentando seu argumento no art. 283, do CPC/02.

Vejamos o que dispõe o retro mencionado dispositivo legal utilizado para fundamentar os argumentos da defesa do contestante:

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:07
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

> Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Primeiramente, nobre julgador, questiona-se: em qual situação fática dos autos o dispositivo retro transcrito se coaduna?

Respondemos: nenhuma.

O dispositivo utilizado pelo contestante não cumpre com a finalidade de fundamentar legalmente seus argumentos.

Por segundo, aduz o requerido que o autor, supostamente, não apresentou elementos incontestáveis quanto a existência do contrato e do débito dele decorrente.

Mera falácia.

Nobre julgador, o autor tanto comprovou tais elementos, conforme provas anexadas no presente feito, inclusive com confissão de dívida pelo requerido, conforme se depreende dos anexos da petição de id. 433979217, que, inclusive, chega a solicitar mais prazo para quitar o débito (concedido pelo autor mas nunca adimplido pelo contestante), como também comprovou transferências bancárias, tanto do requerido como de suas parentes (CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ e ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEGUITTE), para fins de comprovação de existência de relação jurídica entre as partes envolvendo um contrato verbal de aluguel relatado nos autos, conforme se depreende dos anexos de id. 428428897.

Por terceiro, o contestante afirma que a ação não deveria ser direcionada em face do mesmo, mas sim para a pessoa jurídica CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ, CNPJ: 11.124.776/0001-30, pois era a empresa que utilizava o espaço alugado, aduzindo que:

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:07
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

> *"se o Autor teve algum contrato de aluguel com a pessoa jurídica da firma localiza em seu imóvel, e pretende realizar cobrança decorrente deste negócio, é óbvio que teria de propor a ação contra a referida firma e não contra o Contestante, decorrendo desse fato constante da petição inicial a inépcia da inicial da ação, por evidente ilegitimidade passiva do Requerido"*

Ora, nobre julgador, caberia razão ao contestante se, tão somente, se tratasse de contrato formal por escrito, com todas as cláusulas pertinentes, tais como prazos e condições de pagamento, responsabilidade de terceiros, fiadores, etc.

Todavia, Excelência, trata-se de um **contrato firmado de forma verbal**, inclusive com grande resistência do contestante de formalizar um contrato por escrito.

Em 2020, o autor firmou um contrato de locação de seu imóvel com o Sr. Atila. O aluguel inicial era de R$ 5.000,00, reajustado para R$ 5.500,00 em 2023. O contrato durou cerca de 3 anos, terminando em setembro de 2023.

Perto do término do contrato de locação, o Sr. Átila informou que estava se divorciando da Sra. Ana Carolina Oliveira Meneguitte. Ele repassaria o negócio no imóvel alugado para o Sr. Carlos Meneguitte, pai de Ana, já que o negócio sempre foi da família dela

Durante o divórcio do locatário, com o contrato de aluguel prestes a terminar em setembro de 2023, o Sr. Átila informou que o Sr. Carlos Meneguitte assumiria os aluguéis dos últimos dois meses (julho e agosto de 2023).

O Sr. Carlos se propôs a assumir o imóvel e quitar os aluguéis de julho e agosto de 2023, deixados em aberto pelo Sr. Átila. Ele realizou os pagamentos em 04 de setembro e 23 de outubro de 2023, conforme comprovantes anexos no id. 428428897. Vide:

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:07
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

Movimentações

23 OUT 2023	**Total de entradas**		**+ 5.500,00**
	Transferência recebida pelo Pix	CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ - •••. 583.565-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 79 Conta: 595473024-1	5.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE - •••.647.387-•• - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 30948608-4	500,00

Movimentações

04 SET 2023	**Total de entradas**		**+ 5.500,00**
	Transferência recebida pelo Pix	CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ - •••. 583.565-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 79 Conta: 31283-4	3.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEGUITTE - •••. 513.535-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3841 Conta: 871495577-4	2.500,00

Perceba, excelência, que as transferências foram realizadas pela filha do Sr. Carlos Henrique Meneguitte, a Sra. Ana Meneguitte, e a Sra. Camila Meneguitte, provavelmente esposa ou filha do autor.

Sendo assim, o Sr. Carlos Meneguitte, ora demandado, expressou ao autor que gostaria de assumir o ponto comercial, por **prazo indeterminado**.

Tudo restou comprovado nos autos que esse contrato fora feito de forma **verbal**, apesar das solicitações do autor ao Sr. Carlos Meneguitte para que essa locação fosse documentada.

Todos os fatos narrados estão comprovados documentalmente nos autos.

Tendo em vista que todas as tratativas e negociações referentes aos valores dos aluguéis foram tratadas com o contestante, **não podem prosperar os argumentos do demandado aduzindo ilegitimidade passiva para compor o feito**.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:07
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

Em verdade, nobre julgador, o contestante utiliza artifícios ardilosos para lesar o autor, pois usufruiu do imóvel por vários meses sem pagar as parcelas mensais de aluguel acordadas verbalmente.

Saliente-se, Excelência, que o autor sempre agiu com a máxima boa-fé em relação ao requerido. Ele apenas pleiteia o que é seu por direito.

Neste sentido, inclusive, é entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. DEMONSTRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO. **Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A lei não exige contrato escrito para caracterizar uma locação. A relação locatícia pode ser comprova por diversas formas, não somente pelo contrato escrito. Um contrato verbal (que possua agente capaz; objeto lícito e possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei - art. 104 /CC.) é um contrato válido. Comprovada a existência de contrato de locação verbal entre as partes, há de se condenar a ré a desocupar o bem e a pagar aluguéis**.
>
> (TJ-PB - AC: 08020727420208150181, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível – julgado em 01/08/2023)

> EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA - REVELIA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL - VALIDADE - FALECIMENTO DO LOCATÁRIO ORIGINÁRIO - PROSSEGUIMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL NO IMÓVEL - SUCESSOR DO NEGÓCIO - ALUGUERES DEVIDOS - DESPEJO PROCEDENTE. - Não há se falar em revelia pelo não comparecimento do

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:07
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

> Apelado em Audiência de Instrução e Julgamento, quando já apresentada contestação tempestivamente - O contrato verbal é válido desde que cumpra os requisitos do art. 104 do CC, podendo ser provado através de testemunhas, documentos, perícias, ou qualquer outro meio probatório admitido no direito - A prova testemunhal apresentada nos autos corrobora a existência de contrato verbal de locação de imóvel entre o Apelante e o pai do Apelado para fins comerciais - Conforme dispõe o artigo 11, III, da Lei 8.245/91: "Morrendo o locatário, ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações: III - nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, seu sucessor no negócio" - **As provas dos autos demonstram que o Apelado deu continuidade ao negócio comercial desenvolvido pelo seu genitor, locatário originário, após o falecimento deste, sendo pertinente a ação de despejo c/c cobrança no intuito de receber os alugueres vencidos e não pagos, bem como para reaver o imóvel objeto do contrato de locação verbal**.
>
> (TJ-MG - AC: 10000222100364001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

Sendo assim, nobre julgador, resta cristalino o direito do autor em receber os alugueres convencionados vencidos e não pagos, inclusive, corrigidos monetariamente com incidência de juros de 1% a.m.

II.2. Da suposta carência da ação

Por derradeiro, afirma o contestante que:

> o Autor, segundo os termos da inicial, pretende realizar cobrança de contrato verbal de aluguel inexistente, sem juntar qualquer prova que vincule o Requerido, que atuava na condição de preposto da Empresa supramencionada e não como contratante. Desse modo, o Contestante nunca pactuou, verbalmente

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:07
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

ou por escrito, nenhuma avença de aluguel, nunca tendo assinado nenhum documento nesse sentido ou exercido compromisso de maneira pessoal.

Tais argumentos já foram rechaçados no tópico anterior, inclusive embasado em prova cabal e jurisprudência pacífica favorável ao pleito autoral.

O que merece destaque neste tópico é que, aparentemente, o advogado do contestante está mais preocupado com a condenação do autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais do que com a defesa efetiva do contestante. Vejamos:

II.II - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL (INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA E ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Verifica-se que a inicial é inepta porque os fatos ali articulados não conduzem a uma conclusão lógica, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, por esta preliminar, com a condenação da autora no pagamento das custas processuais e honorários de advogado de 20% sobre o valor da causa.

Isso porque, a alegação do Autor de que teria feito um contrato verbal de aluguel com o Requerido é fato inexistente. Tratando-se de um contrato escrito, deveria o Autor instruir a petição inicial com o referido instrumento, e em se tratando de um contrato verbal, deveria apresentar elementos incontestáveis quanto a sua existência, indispensável para a propositura da ação aqui contestada, nos precisos termos do art. 283 do Código de Processo Civil.

Portanto, por esta preliminar, pede a declaração de inépcia da inicial, com a extinção do processo sem julgamento de mérito e com a condenação do Autor no pagamento das custas e honorários de advogado de 20% sobre o valor dado à ação.

imóvel, e pretende realizar cobrança decorrente deste negócio, é óbvio que teria de propor a ação contra a referida firma e não contra o Contestante, decorrendo desse fato constante da petição inicial a inépcia da inicial da ação, por evidente ilegitimidade passiva do Requerido, resultando disso tudo a imperiosa necessidade de declaração da inépcia da inicial com a extinção do processo, sem julgamento do mérito e com a condenação da Autora no pagamento das custas e honorários de advogado em 20% sobre o valor da causa.

II.III - CARÊNCIA DA AÇÃO

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:07
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

> autor não demonstra o seu interesse de agir e o seu interesse processual de litigar com a Contestaste, constituindo-se a inicial em lide temerária, nos termos do art. 3º do Código de Processo Civil, pelo que, por esta preliminar pede seja declarada a carência da ação proposta contra a Contestaste, e, por consequência, seja declarado extinto o processo, revogando-se a liminar da Medida Cautelar, com a condenação da Autora no pagamento das custas e honorários de advogado em 20% sobre o valor da causa, condenada a Autora litigante de má-fé.

Ou seja, nobre julgador, uma defesa que deveria ser direcionada ao mérito dos pontos relevantes ao interesse do contestante parece estar mais focada em uma hipotética condenação em honorários em favor do advogado do contestante.

Lamentável.

Dessa forma, sem razão os argumentos delineados pelo requerido, devendo ser totalmente rechaçados, com julgamento de total procedência da presente demanda.

IV. DA NECESSÁRIA INCLUSÃO DE CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ E ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEGUITTE AO POLO PASSIVO DA DEMANDA

Conforme demonstrado nos autos, inclusive sendo reforçado pela contestação do requerido, não pairam dúvidas que as Srtas. CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ (CPF 837.583.565-04) e ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEGUITTE (CPF 067.513.535-45) fazem parte incontestável da relação jurídica exposta nos autos, inclusive conforme se depreende comprovantes anexados de id. 428428897.

Assim, requer a inclusão no polo passivo da demanda as corresponsáveis pelo débito adquirido, **devendo serem consideradas devedores solidários no presente pleito**.

Cabe destacar que o contestante informou o CNPJ (11.124.776/0001-30) da empresa de sua filha, pois já tinha conhecimento de sua baixa em 20/02/2024, conforme certidão de baixa de CNPJ anexa. Isso sugere que o contestante está

tentando redirecionar um débito pessoal para uma pessoa jurídica já extinta, o que não pode e não deve ser permitido por este nobre juízo.

É o que se roga.

V. DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Diante de todo o exposto, reitera todos os termos da peça vestibular, pugnando pela PROCEDÊNCIA da demanda em sua totalidade, requerendo, inclusive a inclusão no polo passivo do presente feito as Srtas. CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ (CPF 837.583.565-04) e ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEGUITTE (CPF 067.513.535-45).

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

De Recife/PE para Vitória da Conquista/BA,
8 de outubro de 2024.

Melquisedeque S. De Lima
OAB/PE 56.324

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:07
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CERTIDÃO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

NÚMERO DO CNPJ	DATA DA BAIXA
11.124.776/0001-30	**20/02/2024**

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL
CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ

ENDEREÇO

LOGRADOURO			NÚMERO
AV JORGE TEIXEIRA			**288**
COMPLEMENTO ********	BAIRRO OU DISTRITO **CANDEIAS**		CEP **45.028-050**
MUNICÍPIO **VITORIA DA CONQUISTA**		UF **BA**	TELEFONE **(77) 3424-0716/ (77) 9985-1399**

MOTIVO DE BAIXA

Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária

Certifico a baixa da inscrição no CNPJ acima identificada, ressalvado aos órgãos convenentes o direito de cobrar quaisquer créditos tributários posteriormente apurados.

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitida às 13:21:05, horário de Brasília, do dia 07/10/2024 via Internet

UNIDADE CADASTRADORA: 0510300 - VITÓRIA DA CONQUISTA

- A baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.

- Para verificar a existência de débitos, efetue "Pesquisa de Situação Fiscal" do CNPJ, na página da Receita Federal do Brasil, pelo endereço: http://www.receita.fazenda.gov.br

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:07
Número do documento: 24100816314851500000450255662
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314851500000450255662
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:49

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade – Caminho da UESB – CEP 45031-140 – Vitória da Conquista/BA.

Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

8000947-17.2024.8.05.0274

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que, nesta data, levo os autos à conclusão uma vez que já foram apresenadas contestação e réplica. O referido é verdade. Dou fé. Dado e passado nesta cidade de Vitória da Conquista, aos 7 de janeiro de 2025. BRUNO ALMEIDA BRITO, Analista Judiciário(a) / Técnico(a) Judiciário(a).

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Processo n.: 8000947-17.2024.8.05.0274

CARLOS HENRIQUE MENGUITTE, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar a presente MANIFESTAÇÃO SOBRE A TENTATIVA DE INCLUSÃO DE TERCEIROS NO POLO PASSIVO – IRREGULARIDADE PROCESSUAL em face da petição do Autor apresentada em sede de tréplica, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas:

I – DA IRREGULARIDADE DA TENTATIVA DE INCLUSÃO DE NOVOS RÉUS APÓS A CONTESTAÇÃO

Conforme se extrai dos autos, o processo foi ajuizado no ano de 2021, tendo o Réu sido regularmente citado em 2022. Sua contestação foi devidamente apresentada em 2023, estabelecendo-se, desde então, a lide entre as partes originais.

No entanto, de forma absolutamente irregular e intempestiva, o Autor apresentou, **somente em sede de tréplica**, **pedido de inclusão de dois novos réus no polo passivo da demanda**, o que constitui flagrante **violação ao devido processo legal e à estabilidade da relação jurídica processual**.

Nos termos do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil: **"Após a citação, o autor só pode modificar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu."**

Ora, embora o dispositivo trate especificamente da modificação do pedido ou da causa de pedir, a jurisprudência e a doutrina majoritárias entendem que **a inclusão de novos réus no polo passivo após a citação também demanda, por analogia, o consentimento da parte já demandada, ou, ao menos, autorização judicial fundamentada que respeite o contraditório e a ampla defesa**.

II – DA MANOBRA PROCESSUAL E DA TENTATIVA DE AFASTAR ILEGITIMIDADE PASSIVA

A manobra processual adotada pelo Autor evidencia, na verdade, **uma tentativa de escamotear a própria ilegitimidade passiva do Réu originário**, buscando indevidamente ampliar o polo passivo da lide para **confundir os limites da controvérsia já estabilizada** e dificultar a defesa.

A pretensão, além de abusiva, **afronta os princípios do contraditório, da segurança jurídica e da duração razoável do processo**, configurando tentativa de tumultuar o andamento regular da ação.

Dr. José Ricardo Oliveira Mello (OAB/BA 35.667)
(77) 988058917 - ricardooliveiramello@gmail.com
Av. Expedicionários, n. 736, recreio, Vitória da Conquista-BA, CEP: 45.020-310

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:07
Número do documento: 25040215374614200000474108041
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040215374614200000474108041
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 02/04/2025 15:37:47

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, **não é admissível a inclusão tardia de novos réus sem a observância do devido processo legal**, principalmente quando tal medida visa, de forma evidente, **prejudicar a defesa e procrastinar a marcha processual**.

III – DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE E DO TUMULTO PROCESSUAL

A relação processual já se encontra **estabilizada entre as partes originais**, com apresentação de contestação e, agora, manifestação em tréplica. A tentativa de alteração do polo passivo neste momento **ofende a boa-fé processual** e compromete o regular andamento da ação.

Tal inclusão, se admitida, ensejaria **inegável tumulto processual**, uma vez que demandaria nova citação, apresentação de defesas autônomas, eventual produção de provas suplementares e possível reabertura de prazos, **violando a economia e a celeridade processual**.

IV – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência:

1. **O indeferimento do pedido de inclusão de novos réus no polo passivo**, por flagrante irregularidade processual e violação ao artigo 329, inciso II, do CPC;
2. **O reconhecimento da estabilização da lide** entre as partes originárias, com o regular prosseguimento do feito;
3. **Caso Vossa Excelência entenda de forma diversa, requer o julgamento antecipado com a manifestação expressa a respeito do incidente de ILEGITIMIDADE PASSIVA do demandado Sr. Carlos Henrique Meneguitte, que sequer deveria fazer parte da ação, havendo portanto a respectiva condenação em honorários.**

Nesses termos,

Pede deferimento.

Vitória da Conquista – BA, 02 de abril de 2025.

José Ricardo Oliveira Mello

Advogado – OAB/BA n.º 35.667

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:08
Número do documento: 25040215374614200000474108041
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040215374614200000474108041
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 02/04/2025 15:37:47

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DESPACHO

PROCESSO: **8000947-17.2024.8.05.0274**

CLASSE**: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)**

ASSUNTO: **[Despejo por Inadimplemento]**

PARTE AUTORA: **LEONARDO FUSCO RIEGERT**

PARTE RÉ: **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**

Vistos.

1.- Digam as partes, no **prazo de 15 (quinze) dias**, se possuem outras provas a serem produzidas, especificando-as e demonstrando a pertinência em relação aos fatos discutidos nos autos, sob pena de indeferimento ou preclusão (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Ficam advertidos que os pedidos de prova formulados na exordial e/ou contestação não são suficientes para o deferimento, porquanto genéricos e sem fazer referência específica à necessidade da demanda, devendo a parte interessada ratificar a sua necessidade, assim como indicar em que termos deverão ser produzidas.

Em caso de perícia, deve ser delimitado o objeto da perícia e a área de conhecimento do profissional a ser nomeado.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para saneamento e organização ou julgamento, podendo as partes, se for o caso, apresentar a

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:08
Número do documento: 25050616062879700000473665472
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050616062879700000473665472
Assinado eletronicamente por: MARCIA DA SILVA ABREU - 06/05/2025 16:06:29

minuta de saneamento para ser homologada, nos termos art. 357, § 2º, do CPC.

3.- Intimem-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 06 de maio de 2025.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

Processo: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA n. 8000947-17.2024.8.05.0274

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

Advogado(s): MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (OAB:PE56324)

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Advogado(s): JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO (OAB:BA35667)

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que decorreu o prazo legal sem que a(s) parte(s) intimada(s) apresentasse(m) manifestação.

O referido é verdade, do que dou fé.

FERNANDA VILLAS BOAS SILVA D EL REI

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 31 de julho de 2025.

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DESPACHO

PROCESSO: **8000947-17.2024.8.05.0274**

CLASSE**: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)**

ASSUNTO: **[Despejo por Inadimplemento]**

PARTE AUTORA: **LEONARDO FUSCO RIEGERT**

PARTE RÉ: **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**

Vistos.

1.- Indefiro o pedido de inclusão das requeridas veiculado na réplica de ID nº 467783927. Isso porque o Código de Processo Civil condiciona a alteração da inicial após a citação à anuência do requerido. No caso em apreço, o réu não concordou com a alteração.

2.- Digam as partes, no **prazo de 15 (quinze) dias**, se possuem outras provas a serem produzidas, especificando-as e demonstrando a pertinência em relação aos fatos discutidos nos autos, sob pena de indeferimento ou preclusão (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Ficam advertidos que os pedidos de prova formulados na exordial e/ou contestação não são suficientes para o deferimento, porquanto genéricos e sem fazer referência específica à necessidade da demanda, devendo a parte interessada ratificar a sua

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:08
Número do documento: 25120310584477600000506728350
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120310584477600000506728350
Assinado eletronicamente por: MARCIA DA SILVA ABREU - 03/12/2025 10:58:45

necessidade, assim como indicar em que termos deverão ser produzidas.

Em caso de perícia, deve ser delimitado o objeto da perícia e a área de conhecimento do profissional a ser nomeado.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para saneamento e organização ou julgamento, podendo as partes, se for o caso, apresentar a minuta de saneamento para ser homologada, nos termos art. 357, § 2º, do CPC.

4.- Intimem-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 03 de dezembro de 2025.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DESPACHO

PROCESSO: **8000947-17.2024.8.05.0274**

CLASSE**: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)**

ASSUNTO: **[Despejo por Inadimplemento]**

PARTE AUTORA: **LEONARDO FUSCO RIEGERT**

PARTE RÉ: **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**

Vistos.

1.- Indefiro o pedido de inclusão das requeridas veiculado na réplica de ID nº 467783927. Isso porque o Código de Processo Civil condiciona a alteração da inicial após a citação à anuência do requerido. No caso em apreço, o réu não concordou com a alteração.

2.- Digam as partes, no **prazo de 15 (quinze) dias**, se possuem outras provas a serem produzidas, especificando-as e demonstrando a pertinência em relação aos fatos discutidos nos autos, sob pena de indeferimento ou preclusão (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Ficam advertidos que os pedidos de prova formulados na exordial e/ou contestação não são suficientes para o deferimento, porquanto genéricos e sem fazer referência específica à necessidade da demanda, devendo a parte interessada ratificar a sua

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:08
Número do documento: 25120310584477600000506728350
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120310584477600000506728350
Assinado eletronicamente por: MARCIA DA SILVA ABREU - 03/12/2025 10:58:45

necessidade, assim como indicar em que termos deverão ser produzidas.

Em caso de perícia, deve ser delimitado o objeto da perícia e a área de conhecimento do profissional a ser nomeado.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para saneamento e organização ou julgamento, podendo as partes, se for o caso, apresentar a minuta de saneamento para ser homologada, nos termos art. 357, § 2º, do CPC.

4.- Intimem-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 03 de dezembro de 2025.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Processo: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA n. 8000947-17.2024.8.05.0274
Órgão Julgador: 4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA
AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT
Advogado(s): MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (OAB:PE56324)
REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE
Advogado(s): JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO (OAB:BA35667)

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o ato abaixo foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 05/12/2025.

Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

O prazo terá início em

Prazo (dias)	Término do prazo
15	.

Teor do ato:
"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA
DESPACHO

8000947-17.2024.8.05.0274 Despejo Por Falta De Pagamento Cumulado Com Cobrança
Jurisdição: Vitória Da Conquista
Autor: Leonardo Fusco Riegert
Advogado: Melquisedeque Souza De Lima (OAB:PE56324)
Reu: Carlos Henrique Meneguitte
Advogado: Jose Ricardo Oliveira Mello (OAB:BA35667)

Despacho:

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DESPACHO

PROCESSO: 8000947-17.2024.8.05.0274

CLASSE: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

ASSUNTO: [Despejo por Inadimplemento]

PARTE AUTORA: LEONARDO FUSCO RIEGERT

PARTE RÉ: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Vistos.

1.- Indefiro o pedido de inclusão das requeridas veiculado na réplica de ID nº 467783927. Isso porque o Código de Processo Civil condiciona a alteração da inicial após a citação à anuência do requerido. No caso em apreço, o réu não concordou com a alteração.

2.- Digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, se possuem outras provas a serem produzidas, especificando-as e demonstrando a pertinência em relação aos fatos discutidos nos autos, sob pena de indeferimento ou preclusão (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Ficam advertidos que os pedidos de prova formulados na exordial e/ou contestação não são suficientes para o deferimento, porquanto genéricos e sem fazer referência específica à necessidade da demanda, devendo a parte interessada ratificar a sua necessidade, assim como indicar em que termos deverão ser produzidas.

Em caso de perícia, deve ser delimitado o objeto da perícia e a área de conhecimento do profissional a ser nomeado.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para saneamento e organização ou julgamento, podendo as partes, se for o caso, apresentar a minuta de saneamento para ser homologada, nos termos art. 357, § 2º, do CPC.

4.- Intimem-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 03 de dezembro de 2025.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

.

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 9 de dezembro de 2025.

(documento gerado e assinado automaticamente pelo PJe)

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Processo: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA n. 8000947-17.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: 4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

Advogado(s): MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (OAB:PE56324)

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Advogado(s): JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO (OAB:BA35667)

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o ato abaixo foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 05/12/2025.

Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

O prazo terá início em

Prazo (dias)	Término do prazo
15	.

Teor do ato:
"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA
DESPACHO

8000947-17.2024.8.05.0274 Despejo Por Falta De Pagamento Cumulado Com Cobrança
Jurisdição: Vitória Da Conquista
Autor: Leonardo Fusco Riegert
Advogado: Melquisedeque Souza De Lima (OAB:PE56324)
Reu: Carlos Henrique Meneguitte
Advogado: Jose Ricardo Oliveira Mello (OAB:BA35667)

Despacho:

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DESPACHO

PROCESSO: 8000947-17.2024.8.05.0274

CLASSE: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

ASSUNTO: [Despejo por Inadimplemento]

PARTE AUTORA: LEONARDO FUSCO RIEGERT

PARTE RÉ: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Vistos.

1.- Indefiro o pedido de inclusão das requeridas veiculado na réplica de ID nº 467783927. Isso porque o Código de Processo Civil condiciona a alteração da inicial após a citação à anuência do requerido. No caso em apreço, o réu não concordou com a alteração.

2.- Digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, se possuem outras provas a serem produzidas, especificando-as e demonstrando a pertinência em relação aos fatos discutidos nos autos, sob pena de indeferimento ou preclusão (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Ficam advertidos que os pedidos de prova formulados na exordial e/ou contestação não são suficientes para o deferimento, porquanto genéricos e sem fazer referência específica à necessidade da demanda, devendo a parte interessada ratificar a sua necessidade, assim como indicar em que termos deverão ser produzidas.

Em caso de perícia, deve ser delimitado o objeto da perícia e a área de conhecimento do profissional a ser nomeado.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para saneamento e organização ou julgamento, podendo as partes, se for o caso, apresentar a minuta de saneamento para ser homologada, nos termos art. 357, § 2º, do CPC.

4.- Intimem-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 03 de dezembro de 2025.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

.

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 9 de dezembro de 2025.

(documento gerado e assinado automaticamente pelo PJe)

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Processo n.: 8000947-17.2024.8.05.0274

CARLOS HENRIQUE MENGUITTE, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando a **inércia da parte autora**, por não ter atendido à determinação do despacho de ID 530581760, **reiterar o pedido de julgamento antecipado com o respectivo pedido de condenação em honorários sucumbenciais.**

Nesses termo, pede deferimento.

Vitória da Conquista – BA, 19 de abril de 2026.

José Ricardo Oliveira Mello

Advogado – OAB/BA n.º 35.667

Dr. José Ricardo Oliveira Mello (OAB/BA 35.667)
(77) 988058917 - ricardooliveiramello@gmail.com
Av. Expedicionários, n. 736, recreio, Vitória da Conquista-BA, CEP: 45.020-310

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:08
Número do documento: 26041919065061900000528546767
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041919065061900000528546767
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 19/04/2026 19:06:50

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Processo n.: 8000947-17.2024.8.05.0274

CARLOS HENRIQUE MENGUITTE, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando a **inércia da parte autora**, por não ter atendido à determinação do despacho de ID 530581760, **reiterar o pedido de julgamento antecipado com o respectivo pedido de condenação em honorários sucumbenciais.**

Nesses termo, pede deferimento.

Vitória da Conquista – BA, 19 de abril de 2026.

José Ricardo Oliveira Mello

Advogado – OAB/BA n.º 35.667

Dr. José Ricardo Oliveira Mello (OAB/BA 35.667)
(77) 988058917 - ricardooliveiramello@gmail.com
Av. Expedicionários, n. 736, recreio, Vitória da Conquista-BA, CEP: 45.020-310

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:09
Número do documento: 26041919072316700000528546768
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041919072316700000528546768
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 19/04/2026 19:07:23

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade - Caminho da UESB

CEP 45031-140 Vitória da Conquista/BA.Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

CERTIDÃO

4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

PROCESSO 8000947-17.2024.8.05.0274 - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

CERTIFICO E DOU FÉ que transcorreu o prazo sem manifestação da parte Autora acerca do Despacho ID 530581760, embora devidamente intimada, conforme certidão ID 534367556.

Vitória da Conquista (BA), 30 de abril de 2026.

KARL MARX DA SILVA ROCHA

Diretor de Secretaria

Processo: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA n. 8000947-17.2024.8.05.0274
Órgão Julgador: 4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA
AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT
Advogado(s): MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (OAB:PE56324)
REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE
Advogado(s): JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO (OAB:BA35667)

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de **AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA COM RESCISÃO CONTRATUAL**, proposta por **LEONARDO FUSCO RIEGERT**, qualificado nos autos, por intermédio de patrono constituído, em face de **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**, também qualificado nos autos.

Relata a parte autora que é proprietário do imóvel situado na Av. Jorge Teixeira, s/n, Bairro Candeias, em Vitória da Conquista, Bahia, e que no ano de 2020 convencionou contrato de locação do referido ponto comercial com um terceiro de prenome “Átila”, com prestações mensais de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), findando-se a avença originária em setembro de 2023 (ID 428425728).

Em seguida, sustentou que o antigo locatário se divorciou da filha do réu e repassou o ponto comercial para a família deste, oportunidade em que o demandado Carlos Henrique Meneguitte assumiu pessoalmente as obrigações locatícias em caráter verbal e por prazo indeterminado, efetuando o pagamento dos aluguéis de julho e agosto de 2023 diretamente ao autor (ID 428425728).

Aduziu que, a partir de setembro de 2023, o réu deixou de adimplir as contraprestações mensais, acumulando débito substancial e, mesmo após reiteradas cobranças e promessas de pagamento, realizou apenas um repasse parcial de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dezembro de 2023, desocupando efetivamente o imóvel apenas em 11 de abril de 2024, data em que realizou a entrega das chaves (ID 439569129).

Desse modo, veio a juízo requerer a concessão de tutela de urgência para desocupação do imóvel, a decretação da rescisão do contrato verbal de locação e a condenação do requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a data da desocupação, acrescidos dos consectários legais e honorários contratuais (ID 428425728).

Juntou documentos (IDs 428425728/428428897).

Através do despacho de ID 429240931, a parte requerente foi intimada a corrigir o valor da causa para adequá-lo ao disposto na Lei do Inquilinato, bem como a recolher as despesas processuais complementares.

A parte autora se manifestou por meio do ID 431810319, procedendo à retificação do valor da causa para R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e juntou os documentos de ID 431810322.

Por meio da decisão de ID 434617627, foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a expedição do mandado de despejo com prazo de 15 dias para desocupação voluntária, condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

Contra este provimento, a parte autora opôs embargos de declaração (ID 435380662), os quais foram acolhidos pela decisão de ID 437326809 para dispensar a caução em razão de o débito acumulado superar em muito o teto da garantia legal.

A parte requerida apresentou contestação (ID 458834761), sustentando como preliminar de contestação a inépcia da petição inicial por inexistência de relação jurídica e sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a relação locatícia existia de fato com a pessoa jurídica de sua filha, sob a firma individual Camila Oliveira Meneguitte Patez (CNPJ 11.124.776/0001-30), atuando o contestante como mero intermediário das negociações familiares.

No mérito, defendeu que jamais celebrou contrato de locação verbal em caráter pessoal e que as tratativas se deram em nome da empresa, razão pela qual requereu a concessão da gratuidade da justiça, a extinção do feito sem resolução de mérito ou a improcedência total da

demanda (ID 458834761).

Juntou documentos (ID 458834763 a ID 458834767).

A parte autora apresentou réplica à defesa (ID 467783927), na qual rebateu as alegações da defesa. Requereu, ainda, a necessidade de inclusão de Camila Oliveira Meneguitte Patez e Ana Carolina Oliveira Meneguitte no polo passivo como devedoras solidárias (ID 467783927), juntando comprovante de baixa da referida pessoa jurídica em 20 de fevereiro de 2024 (ID 467783929).

Despacho de ID 530581760, oportunidade em que foi indeferido o pedido de inclusão de terceiros no polo passivo formulado pela parte autora, ante a ausência de consentimento do réu após a citação.

Intimadas as partes para especificarem provas (ID 493681742), a parte ré requereu o julgamento antecipado da lide com a manifestação expressa sobre a ilegitimidade passiva (ID 494175894 e ID 554858526). Já a parte autora deixou o prazo transcorrer sem especificar as provas a serem produzidas, conforme certidão de decurso de prazo de ID 556641237.

Por fim, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

II - FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO

O feito reclama julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, considerando que a causa não demanda dilação probatória, inclusive a parte ré

requereu expressamente o julgamento antecipado (ID 554858526) e a parte autora não se manifestou sobre a produção de novas provas no prazo legal (ID 556641237).

DAS PRELIMINARES

A parte requerida levantou a preliminar de inépcia da petição inicial por ilegitimidade passiva e inexistência de relação jurídica, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, sob o argumento de que a relação locatícia de fato existia com a pessoa jurídica de sua filha. Contudo, essa preliminar deve ser rejeitada e explico.

Os documentos apresentados nos autos, especialmente o extrato bancário do autor (ID 428428897) e os registros de conversas, demonstram que o réu Carlos Henrique Meneguitte realizou pagamentos de aluguéis diretamente de sua conta bancária pessoal e conduziu de forma pessoal as negociações para a continuidade da locação.

Além disso, a empresa de sua filha funcionava sob a modalidade de empresário individual e já foi extinta por liquidação voluntária em 20 de fevereiro de 2024 (ID 467783929).

O contrato verbal de locação é plenamente válido no ordenamento jurídico brasileiro (artigos 104 e 107 do Código Civil). No caso concreto, o réu assumiu pessoalmente a posse do imóvel e a obrigação de pagar os locativos diretamente ao proprietário, agindo como

verdadeiro locatário.

Pela teoria da aparência e pelos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente a vedação ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium)*, o réu é o responsável direto pelas obrigações assumidas verbalmente, impondo-se o reconhecimento de sua legitimidade passiva e do contrato verbal firmado.

DO SANEAMENTO

Ultrapassada a fase das preliminares, verifico que as partes são legítimas, defendem direitos igualmente legítimos e estão devidamente representadas, ficando demonstrado o preenchimento dos requisitos das condições da ação. Sem outras questões processuais a resolver, dou o feito por saneado, passando para o julgamento do mérito.

DO MÉRITO

Os pontos centrais da demanda circunscrevem-se em verificar se existiu relação locatícia verbal entre as partes, se houve o inadimplemento dos aluguéis cobrados no período de setembro de 2023 a 11 de abril de 2024, e se é devida a condenação do réu ao pagamento dos valores indicados na petição inicial, com o consequente abatimento do pagamento parcial comprovado.

Destaca-se ainda que a efetiva ocupação do imóvel pelo

réu e a posterior entrega das chaves em 11 de abril de 2024 é fato incontroverso nos autos, conforme expressamente informado pela parte autora (ID 439569129) e corroborado pela manifestação da defesa (ID 458834761).

Pelo conjunto probatório coligido aos autos, verifico que não assiste razão ao pleito da parte requerida, ao tempo em que procede o pedido de rescisão contratual e cobrança formulado pela parte autora.

No mérito, o pedido de cobrança de aluguéis deve ser julgado procedente. A existência da relação locatícia verbal está devidamente comprovada pelas transferências financeiras parciais, pela efetiva ocupação do imóvel e pelas tratativas mantidas diretamente entre autor e réu.

As transcrições dos áudios de WhatsApp demonstram de forma inequívoca que o requerido assumiu pessoalmente a condução do negócio e a obrigação de adimplir os aluguéis diretamente ao proprietário. Conforme ID 433979220, o réu assevera ao locador:

> *“O aluguel você pode ficar despreocupado que a gente vai acertar, tá? A gente só no momento a gente não tá tendo essa condição... (...) Você pode fazer aí que a gente assina, a gente muda o nome de Átila, tá? Porque ele não tá mais... (...) Mas pode ficar despreocupado que não tem... não tem margem para você tomar prejuízo não, tá? A gente vai pagar... vai honrar isso aí, fica tranquilo, tá meu amigo?" (sic)*

Ademais, ao ID 433979232, o réu reforça sua responsabilidade pessoal ao declarar:

> *“O IPTU é que tá atrasado, tá? Isso aí não vou te negar porque não, não tive condições, mas depois a gente acerta isso daí. E o aluguel depois a gente vai negociar uma maneira de eu, de eu te pagar isso aí, porque para me te pagar esse valor todo aí não adianta, eu queria te pagar uma coisa que eu não vou ter dinheiro, entendeu?” (sic)*

O réu não apresentou comprovantes de quitação dos aluguéis referentes ao período em que ocupou o imóvel (setembro de 2023 a 11 de abril de 2024). O ônus de provar o adimplemento das parcelas cobradas incumbe ao réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria:

> *EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. DEMONSTRAÇÃO . REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art . 373, I, do Código de Processo Civil. A lei não exige contrato escrito para caracterizar uma locação. A relação locatícia pode ser comprova por diversas formas, não somente pelo contrato escrito. Um contrato verbal (que possua agente capaz; objeto lícito e possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei - art . 104 /CC.) é um contrato válido. Comprovada a existência de contrato de locação verbal entre as partes, há de se condenar a ré a desocupar o bem e a pagar aluguéis. (TJ-PB - AC: 08020727420208150181, Relator.: Desa . Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)*
>
> *EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLEMENTO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL . BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de relação jurídica negocial constituída verbalmente, tendo como objeto a locação de imóvel comercial . 2. O contrato de locação de imóvel não necessita de forma específica, podendo, inclusive, ser*

celebrado verbalmente, circunstância que não dispensa o cumprimento, pelas partes, das obrigações voluntariamente assumidas. 3. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium) . 4. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, fortalecendo assim a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em decorrência dos princípios da obrigatoriedade e da autonomia da vontade. 5. Apelação conhecida e desprovida .(TJ-DF 07233308320188070001 DF 0723330-83.2018.8.07 .0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 14/08/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por não ter se desincumbido do ônus ao qual lhe cabia, deve ser considerado inadimplente na relação locatícia firmada entre as partes.

A evolução do débito deve considerar os seguintes parâmetros:

O valor do aluguel mensal incontroverso de R$ 5.500,00;

O período de inadimplência de setembro de 2023 até a efetiva

O abatimento do valor incontroverso de R$ 2.000,00, transferi

O cálculo da dívida abrange:

Sete meses integrais de aluguel (setembro de 2023 a março de

Onze dias proporcionais do mês de abril de 2024 (R$ 5.500,00 (

Subtotal bruto de R$ 40.516,67;

Deduzindo-se o pagamento parcial de R$ 2.000,00 realizado em (

Os valores de cada mensalidade vencida devem ser acrescidos de correção monetária (pelo índice oficial adotado por este Tribunal) e de juros de mora de 1,0% ao mês, incidentes a partir do vencimento de cada prestação, conforme regra do artigo 397, do Código Civil.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização pelos honorários advocatícios contratuais de R$ 1.412,00 (ID 428425728), este não merece prosperar.

A contratação de serviços advocatícios particulares é negócio jurídico bilateral que vincula apenas a parte contratante e seu patrono, não sendo cabível o repasse de tais custos ao réu, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os

pedidos formulados pela parte autora para decretar a rescisão do contrato verbal de locação firmado entre as partes, confirmando a decisão liminar de ID 437326809 e considerando prejudicado o despejo forçado em razão da efetiva desocupação e entrega das chaves do imóvel ocorrida em 11 de abril de 2024.

Condeno ainda o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos no período de setembro de 2023 a 11 de abril de 2024, no montante principal de R$ 38.516,67 (trinta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), já deduzido o pagamento parcial de R$ 2.000,00 realizado em dezembro de 2023.

Cada parcela mensal vencida deverá ser acrescida de correção monetária pelo IGP-M e acrescidos de multa moratória de 2% (dois por cento), além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do vencimento de cada prestação(evento danoso), nos termos do art. 397 do Código Civil.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e tendo em vista a sucumbência mínima do autor, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, inexigíveis enquanto durar a alegada hipossuficiência financeira, cujo benefício da gratuidade da justiça defiro neste momento.

Transitada em julgado esta sentença, inexistindo custas a recolher, arquivem-se os autos.

P. R. I.

Vitória da Conquista/BA, 29 de maio de 2026.

Lais Soares Lacerda

Juíza de Direito auxiliar

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTROS PÚBLICOS DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA

Processo nº 8000947-17.2024.8.05.0274

LEONARDO FUSCO RIEGERT, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, que move em face de **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 1.022, inciso II, e 1.023 do Código de Processo Civil, opor os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

em face da sentença proferida em 29 de maio de 2026, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I. TEMPESTIVIDADE

A sentença embargada foi prolatada e disponibilizada em 29 de maio de 2026 e publicada e 03/06/2026 (quarta-feira).

Nos termos do art. 1.023 do CPC, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, tendo início a contagem do prazo no próximo dia útil subsequente a data da ciência da decisão.

Considerando que não houve expediente forense no âmbito do TJBA nos dias 04 e 5 de junho (Corpus Christi)[1], o prazo para a presente oposição teve início no dia

[1] https://www.tjba.jus.br/portal/decreto-judiciario-estabelece-o-expediente-forense-e-administrativo-do-tjba-para-2026/

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:09
Número do documento: 26061011030570900000536597290
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061011030570900000536597290
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/06/2026 11:03:06

08/06/2026 (segunda-feira) e findar-se-á no dia 12/06/2026 (sexta-feira), razão pela qual o presente recurso é plenamente tempestivo.

II. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

O embargante ajuizou ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em face do réu Carlos Henrique Meneguitte, alegando a existência de contrato verbal de locação do imóvel de sua propriedade, inadimplemento dos aluguéis mensais no valor de R$ 5.500,00 a partir de setembro de 2023, e a consequente necessidade de rescisão contratual com retomada do imóvel.

O réu, em contestação, negou a relação locatícia, alegou ilegitimidade passiva e, preliminarmente, requereu a concessão da gratuidade da justiça, valendo-se exclusivamente de declaração unilateral de hipossuficiência, sem apresentar qualquer documento comprobatório de sua situação econômico-financeira.

O embargante impugnou expressamente o pedido de gratuidade (ID 467783927), demonstrando a ausência de prova da hipossuficiência e instruindo a impugnação com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença proferida em 29 de maio de 2026 julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, acertadamente reconhecendo a existência do contrato verbal de locação, a inadimplência do réu e decretando a rescisão contratual, com condenação do requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos no montante principal de R$ 38.516,67 (trinta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária e encargos moratórios.

A ressalva, e o único objeto dos presentes embargos, recai sobre um único ponto do dispositivo: a concessão da gratuidade da justiça ao réu, deferida sem qualquer fundamentação e sem o enfrentamento do pedido expresso de indeferimento formulado pelo embargante, com reflexo direto sobre a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:09
Número do documento: 26061011030570900000536597290
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061011030570900000536597290
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/06/2026 11:03:06

III. DA OMISSÃO

O art. 1.022, inciso II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração quando a decisão judicial deixar de se pronunciar sobre ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar. É exatamente o que ocorreu nos autos.

A sentença deferiu a gratuidade da justiça ao réu diretamente no dispositivo, nos seguintes termos:

> *"condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, inexigíveis enquanto durar a alegada hipossuficiência financeira, cujo benefício da gratuidade da justiça defiro neste momento."*

O vício omissivo se manifesta em dois planos que se completam.

Primeiro: o embargante, em petição de ID 467783927, formulou pedido expresso e fundamentado de **indeferimento da gratuidade** pleiteada pelo réu, demonstrando nos autos que este não havia apresentado qualquer documento comprobatório de hipossuficiência (nenhum extrato bancário, nenhuma declaração de imposto de renda, nenhum comprovante de renda), valendo-se exclusivamente de declaração unilateral.

O pedido foi instruído com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e cede diante de impugnação fundamentada.

A sentença, contudo, não dedicou uma única linha ao tema em sua fundamentação, silenciando completamente sobre pedido expresso da parte que era capaz, em tese, de alterar o resultado do julgamento.

Segundo: ao conceder a gratuidade diretamente no dispositivo, sem qualquer análise dos requisitos do art. 99 do CPC na fundamentação, a sentença também omitiu a motivação que a lei expressamente exige para esse tipo de decisão.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:09
Número do documento: 26061011030570900000536597290
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061011030570900000536597290
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/06/2026 11:03:06

Nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. E nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade.

Os dois planos da omissão são, portanto, faces da mesma falha: o juízo não enfrentou a controvérsia que estava posta (havia pedido expresso de indeferimento, havia impugnação documentada, havia jurisprudência indicada) e ainda assim deferiu o benefício sem examinar nada disso.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que essa espécie de silêncio configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração:

> *PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE CORROBOREM O PEDIDO. INDEFERIMENTO. 1. Com razão a embargante quanto à omissão acerca do pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita formulado nas razões do Recurso Especial. 2. No despacho de fls. 2.087-2.088, e-STJ, foi concedido o prazo de 5 dias úteis, à luz do § 2º do art. 99 do CPC/2015, para a embargante fundamentar o pedido de Gratuidade de Justiça, pois realizado de modo sucinto nas razões do Recurso Especial. 3. Em resposta, o patrono da embargante alega que o prazo foi exíguo, na medida em que a parte embargante teria mudado de domicílio e não conseguiu contato. Assevera ainda que o STJ teria condições de investigar a situação econômica da requerente, tendo em vista ferramentas como o BacenJud, InfoJud etc. 4. Inicialmente, esclareço que é ônus da parte embargante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não cabendo ao Judiciário, de ofício, perquirir acerca da condição financeira da parte para fins de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Ademais, **o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade**, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção*

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:09
Número do documento: 26061011030570900000536597290
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061011030570900000536597290
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/06/2026 11:03:06

do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). 6. No caso, o pedido formulado carece de elementos mínimos que possam justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, uma vez formulado sem justificava e sem elementos de prova, embora tenha havido concessão de prazo para essa finalidade (§ 2º do art. 99 do CPC/2015). De rigor, portanto, o indeferimento do pleito. 7. Embargos de Declaração acolhidos para suprir omissão relativa ao pedido de concessão da Gratuidade de Justiça.

(STJ - EDcl no AREsp: 1546193 SP 2019/0210734-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APONTADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015). ***2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para sanar omissão quanto à exigibilidade dos ônus sucumbenciais em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem. 3. Embargos de declaração acolhidos, para suprir a omissão apontada, com efeitos meramente integrativos.***

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2113763 RJ 2022/0120235-1, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Ao sanar a omissão, Vossa Excelência estará compelida a enfrentar a questão de fundo que foi ignorada: se havia ou não prova suficiente de hipossuficiência nos autos diante de impugnação expressa. E é aqui que a resposta só pode ser uma.

O réu apresentou exclusivamente declaração unilateral, sem qualquer suporte documental. A presunção do art. 99, §3º do CPC é relativa, e relativa precisamente

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:09
Número do documento: 26061011030570900000536597290
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061011030570900000536597290
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/06/2026 11:03:06

para ceder quando, como no presente caso, a parte contrária a impugna de forma fundamentada. Tanto o próprio TJBA quanto o STJ são firmes nesse sentido:

> *"**A ausência de apresentação de documentação idônea e contemporânea comprobatória da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento da gratuidade de justiça**."*
>
> *(TJBA — Apelação 8046138-36.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, DJe 15/09/2025)*
>
> *"A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade."*
>
> *(STJ — AgInt no AREsp 1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 25/02/2022)*

Sendo assim, é primordial o pronunciamento expresso e fundamentado deste nobre juízo para sanear a omissão apontada, pelo que, desde já, se requer.

IV. DO PREJUÍZO CONCRETO AO EMBARGANTE

A omissão não é apenas formal. Ela produz efeito patrimonial imediato e direto: os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, **verba de natureza alimentar nos termos do art. 85, §14 do CPC**, foram tornados inexigíveis por até 5 (cinco) anos, na forma do art. 98, §3º do CPC, em razão de gratuidade concedida sem que a controvérsia sobre ela sequer fosse examinada.

V. DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:09
Número do documento: 26061011030570900000536597290
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061011030570900000536597290
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/06/2026 11:03:06

Ante o exposto, requer o embargante o **conhecimento e acolhimento** dos presentes embargos de declaração, para que Vossa Excelência **sane a omissão** apontada, pronunciando-se expressamente sobre o pedido de indeferimento da gratuidade da justiça formulado nos autos e, à luz da ausência de comprovação de hipossuficiência e da impugnação tempestiva e fundamentada do embargante, **indefira a gratuidade da justiça** concedida ao réu, tornando **imediatamente exigíveis** os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença.

Termos em que pede e espera deferimento.

De Recife/PE para Vitória da Conquista/BA,

10 de junho de 2026.

Melquisedeque S. de Lima
OAB/PE 56.324

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:09
Número do documento: 26061011030570900000536597290
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061011030570900000536597290
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/06/2026 11:03:06

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade - Caminho da UESB

CEP 45031-140 Vitória da Conquista/BA.Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

CERTIDÃO

4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

PROCESSO 8000947-17.2024.8.05.0274 - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

CERTIFICO E DOU FÉ que a petição ID 563846353, é TEMPESTIVA.

Vitória da Conquista (BA), 17 de julho de 2026.

LIZ SANTANA ANDRADE

Analista Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade - Caminho da UESB

CEP 45031-140 Vitória da Conquista/BA.Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

ATO ORDINATÓRIO - Provimento Conjunto 05/2025

4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

PROCESSO 8000947-17.2024.8.05.0274 - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Intime-se a parte recorrida para, **no prazo de 05 (cinco) dias**, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração id 563846353 interpostos pela parte adversa.

Vitória da Conquista (BA), 17 de julho de 2026.

LIZ SANTANA ANDRADE

Analista Judiciário.

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Processo n.: 8000947-17.2024.8.05.0274

CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE, já devidamente qualificado nos autos da **Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança** proposta por **LEONARDO FUSCO RIEGERT**, por intermédio de seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar suas **CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** opostos pela parte autora, pelos fundamentos a seguir expostos.

I – SÍNTESE DOS EMBARGOS

A parte autora opõe Embargos de Declaração exclusivamente contra o capítulo da sentença que deferiu ao Réu os benefícios da gratuidade da justiça, sustentando que o decisum teria sido omisso ao não enfrentar expressamente a impugnação formulada em réplica.

Alega o Embargante que o Réu teria apresentado apenas declaração unilateral de hipossuficiência, desacompanhada de extratos bancários, declaração de imposto de renda ou comprovantes de renda, pretendendo, mediante atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios, a revogação do benefício e a imediata exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento com efeitos modificativos, pois o pedido de gratuidade foi regularmente formulado e instruído, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção legal de insuficiência econômica assegurada à pessoa natural.

II – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CAPAZ DE ALTERAR O JULGADO

A sentença não deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça. Ao contrário, houve pronunciamento expresso no dispositivo, mediante o deferimento do benefício e a consequente suspensão da exigibilidade das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais.

Portanto, a matéria foi decidida, ainda que de forma sucinta, não sendo os Embargos de Declaração meio adequado para provocar a simples substituição da conclusão adotada pelo Juízo por outra mais conveniente ao Embargante. Os aclaratórios possuem finalidade vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão ou à obtenção de novo julgamento da controvérsia.

No máximo, caso Vossa Excelência entenda necessária maior explicitação dos fundamentos, poderá integrar a sentença para consignar que a gratuidade foi deferida em razão do pedido formulado na contestação, da declaração de hipossuficiência juntada aos autos e da ausência de elementos objetivos capazes de afastar a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC, sem qualquer alteração do resultado do julgamento.

Dr. José Ricardo Oliveira Mello (OAB/BA 35.667)
(77) 988058917 - ricardooliveiramello@gmail.com
Av. Expedicionários, n. 736, recreio, Vitória da Conquista-BA, CEP: 45.020-310

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26072717445397300000543318340
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072717445397300000543318340
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 27/07/2026 17:44:54

III – DO REGULAR REQUERIMENTO E DA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA

Ao contrário do que sustenta o Embargante, o pedido não foi formulado de maneira desacompanhada ou informal.

O Réu apresentou procuração com poderes pertinentes ao requerimento da gratuidade da justiça, juntada sob o **ID 458834765**; declaração de hipossuficiência econômica, juntada sob o **ID 458834767**; pedido expresso de concessão do benefício na contestação. A defesa consignou expressamente que o Réu não possuía condições de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Tratando-se de pessoa natural, o art. 99, § 3º, do CPC estabelece que **se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos**. O § 2º do mesmo dispositivo determina que o indeferimento somente pode ocorrer quando existirem nos autos elementos capazes de evidenciar a ausência dos pressupostos legais, sendo obrigatória, previamente, a intimação da parte para comprovar sua condição econômica.

Desse modo, **a declaração de hipossuficiência não constitui documento juridicamente irrelevante ou insuficiente**, como tenta fazer crer o Embargante. Trata-se justamente do documento ao qual a legislação processual atribui presunção relativa de veracidade quando apresentado por pessoa natural. Não existe regra que obrigue a pessoa natural a instruir o pedido, desde logo, com extratos bancários, declaração de imposto de renda, carteira de trabalho ou outros documentos patrimoniais. A apresentação desses elementos somente poderá ser exigida caso existam razões concretas para afastar a presunção legal.

IV – DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL

A impugnação apresentada pela parte autora limitou-se a afirmar que o Réu não teria juntado extratos bancários, declaração de imposto de renda ou comprovantes de renda. Os próprios Embargos repetem essa alegação, sem indicar qualquer patrimônio, rendimento, aplicação financeira, atividade empresarial ou outro elemento objetivo que demonstre capacidade econômica incompatível com o benefício.

A mera ausência de documentos adicionais não constitui prova de suficiência econômica. A presunção legal não é afastada pela simples discordância da parte adversa, exigindo-se a presença de elementos concretos que indiquem que o requerente possui recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento vinculante do **Tema Repetitivo nº 1.178**, firmou a tese de que: é vedado o emprego de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade requerida por pessoa natural; somente quando existirem elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência deverá o magistrado determinar que a parte comprove sua condição, indicando precisamente as razões que justificam essa providência; mesmo após a diligência, parâmetros objetivos possuem caráter apenas suplementar e não podem servir como fundamento exclusivo para o indeferimento.

No presente caso, o Embargante **não demonstrou qualquer sinal exterior de riqueza, renda elevada, patrimônio relevante ou movimentação financeira incompatível com a declaração apresentada**. Limitou-se a exigir documentos que a lei não estabelece como pressuposto inicial para a concessão do benefício.

Dr. José Ricardo Oliveira Mello (OAB/BA 35.667)
(77) 988058917 - ricardooliveiramello@gmail.com
Av. Expedicionários, n. 736, recreio, Vitória da Conquista-BA, CEP: 45.020-310

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26072717445397300000543318340
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072717445397300000543318340
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 27/07/2026 17:44:54

V – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO EMBARGADO

Além da declaração regularmente juntada, devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do Embargado, pessoa natural, **aposentada e idosa**, nascida em 09 de agosto de 1959, conforme qualificação apresentada na contestação.

É certo que a condição de aposentado ou idoso, isoladamente, não produz automática presunção de hipossuficiência. Contudo, tais circunstâncias **reforçam a plausibilidade da declaração apresentada**, especialmente diante da inexistência de prova em sentido contrário. Não se pode presumir capacidade econômica simplesmente porque o Embargado foi representado por advogado particular, pois o art. 99, § 4º, do CPC estabelece expressamente que essa circunstância não impede o deferimento da gratuidade.

Ademais, a condenação fixada na sentença alcança valor principal de R$ 38.516,67, acrescido de correção monetária, multa, juros e honorários, circunstância que também deve ser considerada na análise da possibilidade de o Réu suportar os encargos processuais sem comprometer sua subsistência.

VI – DA INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES INVOCADOS PELO EMBARGANTE

O precedente do STJ mencionado nos Embargos, relativo aos EDcl no AREsp nº 1.546.193/SP, não autoriza a imediata revogação da gratuidade no presente processo. Naquele caso, conforme a própria transcrição apresentada pelo Embargante, a parte havia sido previamente intimada para fundamentar e instruir o pedido, mas não cumpriu adequadamente a diligência.

A situação destes autos é substancialmente distinta: o pedido foi formulado expressamente na contestação; foi apresentada declaração de hipossuficiência no ID 458834767; o Embargado não foi intimado para apresentar documentação complementar; não há elementos concretos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a declaração; o benefício foi expressamente deferido na sentença.

O segundo precedente invocado pelo Embargante trata apenas da necessidade de esclarecimento sobre a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, não estabelecendo que toda gratuidade concedida com base em declaração de pessoa natural deva ser revogada.

Além disso, a matéria encontra-se atualmente disciplinada pela tese vinculante do Tema nº 1.178 do STJ, que impede o indeferimento imediato e exige prévia indicação dos elementos concretos capazes de afastar a presunção legal.

VII – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer o Embargado:

a) o conhecimento das presentes contrarrazões;

b) a **rejeição dos Embargos de Declaração**, por inexistir omissão capaz de modificar o resultado da sentença;

c) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessária a integração da fundamentação, que os Embargos sejam acolhidos **sem efeitos modificativos**, apenas para consignar que a gratuidade foi deferida com

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26072717445397300000543318340
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072717445397300000543318340
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 27/07/2026 17:44:54

fundamento no pedido formulado na contestação, na declaração de hipossuficiência de ID 458834767, na presunção estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC e na inexistência de elementos concretos em sentido contrário;

d) a manutenção integral da gratuidade da justiça concedida ao Embargado, com a consequente suspensão da exigibilidade das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais;

e) sucessivamente, caso o Juízo identifique algum elemento concreto capaz de gerar dúvida quanto à condição econômica do Embargado, que seja previamente determinada sua intimação para apresentação de documentos complementares, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, vedada a imediata revogação do benefício.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Vitória da Conquista – BA, 27 de julho de 2026.

José Ricardo Oliveira Mello

Advogado – OAB/BA n.º 35.667

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26072717445397300000543318340
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072717445397300000543318340
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 27/07/2026 17:44:54

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

SENTENÇA

PROCESSO: **8000947-17.2024.8.05.0274**

CLASSE**: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)**

ASSUNTO: **[Despejo por Inadimplemento]**

PARTE AUTORA: **LEONARDO FUSCO RIEGERT**

PARTE RÉ: **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**

Vistos.

Trata-se de **AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COM COBRANÇA**, com pedido de antecipação de tutela ajuizada por **LEONARDO FUSCO RIEGERT**, devidamente qualificados, em face de **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**, também devidamente qualificado.

Sentença proferida com ID nº 561454425.

Foram opostos embargos de declaração pela parte autora

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26082511431650200000547900835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082511431650200000547900835
Assinado eletronicamente por: MARCIA DA SILVA ABREU - 25/08/2026 11:43:16

conforme documento de ID nº 563846353, argumentando a existência de omissão na sentença, sob a alegação de que o benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao réu diretamente no dispositivo sem a devida fundamentação e sem a prévia apreciação da impugnação específica deduzida em sede de réplica.

Intimada sobre o recurso (ID 569612262), a parte embargada apresentou suas razões sob o ID nº 571343231, pugnando pela manutenção da gratuidade da justiça e pelo desprovimento dos embargos ou acolhimento sem efeitos infringentes.

É o relato, Decido.

É consabido que os embargos de declaração são cabíveis, a teor do art. 1022 do Código de Processo Civil, como recurso integrativo, que visa a completar omissão ou aclarar contradição ou obscuridade eventualmente presentes nos pronunciamentos judiciais ou corrigir erro material.

Quanto às hipóteses de cabimento do recurso em alusão, verifica-se obscuridade ou dúvida quando a sentença carece de clareza, impossibilitando o perfeito entendimento pela parte acerca de determinado ponto do pronunciamento judicial. De sua parte, há contradição quando o julgado apresenta proposições entre si conflitantes. Por derradeiro, a omissão pode ser traduzida quando o pronunciamento judicial suprime algum ponto ou questão por esquecimento ou descuido.

Sob outro prisma, mister se faz consignar que os embargos de declaração não se prestam, em regra, a ter caráter modificativo ou infringente do julgado, pois tal caráter

somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando decorrente da expurgação de omissão, obscuridade ou contradição.

Quanto aos embargos de declaração opostos nos autos, alegou o embargante a existência de omissão na sentença quanto ao enfrentamento da impugnação à gratuidade da justiça deferida em favor da parte ré.

Da análise da decisão ora atacada, verifico que, de fato, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão na fundamentação da sentença de ID 561454425, visto que o benefício da gratuidade da justiça foi concedido no dispositivo sem que houvesse a expressa motivação no corpo do decisum acerca do preenchimento dos pressupostos legais e do exame da impugnação formulada na réplica (ID 467783927).

Vê-se, pois, que há que ser suprido tal vício, passando-se a integrar a fundamentação da sentença.

Nesse passo, ao examinar a impugnação apresentada pelo autor, observa-se que o réu é pessoa natural e formulou pedido de gratuidade da justiça na contestação (ID 458834761), instruindo o pleito com a declaração de hipossuficiência econômica (ID 458834767) e procuração com poderes específicos (ID 458834765).

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Por força do art. 99, § 2º, do mesmo diploma legal, o indeferimento da gratuidade somente tem lugar quando houver nos autos elementos concretos que

evidenciem a falta dos pressupostos legais, hipótese em que o juízo deve assinar prazo prévio para a juntada de documentação complementar.

A parte autora, ao impugnar a concessão do benefício, limitou-se a aduzir a ausência de documentos complementares, não trazendo aos autos elementos concretos capazes de evidenciar a inexistência dos pressupostos legais ou patrimônio incompatível com o benefício, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida ao demandado, mantendo-se a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Isto posto, conheço os embargos opostos de ID nº 563846353, **dando-lhe parcial provimento** a fim de sanar a omissão acima apontada, integrando a fundamentação da sentença para registrar o enfrentamento e a rejeição da impugnação à gratuidade da justiça, **mantendo-se inalterados todos os demais termos da sentença e de sua parte dispositiva de ID nº 561454425.**

Intime-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 25 de agosto de 2026.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

AO DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Processo n.: 8000947-17.2024.8.05.0274

CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE, já devidamente qualificado nos autos da **AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA** proposta por **LEONARDO FUSCO RIEGERT**, também qualificado, por intermédio de seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. **1.009 e seguintes do Código de Processo Civil**, interpor o presente **RECURSO DE APELAÇÃO** em face da sentença de ID **561454425**, posteriormente integrada pela decisão proferida nos Embargos de Declaração de ID **576453763**, pelas razões de fato e de direito apresentadas em anexo.

Registre-se, ainda, que o Apelante é beneficiário da **gratuidade da justiça**, expressamente deferida na sentença e posteriormente mantida após análise da impugnação formulada pela parte autora. A decisão integrativa reconheceu que o Réu formulou o pedido na contestação, apresentou declaração de hipossuficiência econômica no ID **458834767** e procuração com poderes específicos no ID **458834765**, concluindo pela inexistência de elementos concretos capazes de afastar a presunção legal de insuficiência econômica.

Dessa forma, **o Apelante encontra-se dispensado do recolhimento do preparo recursal**, devendo permanecer integralmente preservado o benefício da gratuidade da justiça já reconhecido por este Juízo.

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que:

a) seja recebida e regularmente processada a presente **Apelação**, por preencher os pressupostos legais de admissibilidade;

b) seja reconhecida a **dispensa do recolhimento do preparo recursal**, diante da gratuidade da justiça já deferida e expressamente mantida nos autos;

c) seja intimado o Apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC;

d) após o cumprimento das formalidades legais, sejam os autos **remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia**, independentemente de juízo de admissibilidade pelo Juízo de origem, na forma do art. 1.010, § 3º, do CPC, para que o recurso seja conhecido e, ao final, provido nos termos das razões anexas.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Vitória da Conquista – BA, 17 de setembro de 2026.

José Ricardo Oliveira Mello
OAB/BA nº 35.667

RAZÕES DE APELAÇÃO

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Processo nº 8000947-17.2024.8.05.0274
Apelante: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE
Apelado: LEONARDO FUSCO RIEGERT
Origem: 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista – BA

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

COLENDA CÂMARA CÍVEL

EMINENTES DESEMBARGADORES

O presente recurso é interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Apelado, reconhecendo a existência de contrato verbal de locação diretamente entre as partes e condenando o Apelante ao pagamento de aluguéis e encargos decorrentes dessa relação.

Com o devido respeito ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, **a sentença merece reforma, pois atribuiu ao Apelante a condição pessoal de locatário sem que o conjunto probatório demonstrasse, de forma segura e inequívoca, a celebração de contrato de locação em seu próprio nome**.

A controvérsia recursal não reside na possibilidade jurídica de existência de contrato verbal de locação, matéria que sequer é objeto de resistência pelo Apelante. **O ponto central é outro: saber se o Apelado efetivamente comprovou que CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE assumiu, pessoalmente, a condição de locatário e devedor dos aluguéis cobrados.**

Desde a contestação, o Apelante sustentou que sua participação nas tratativas relacionadas ao imóvel ocorreu no contexto da administração do estabelecimento comercial explorado por sua filha, não havendo manifestação inequívoca de vontade no sentido de assumir pessoalmente a relação locatícia.

Entretanto, a sentença recorrida extraiu das conversas mantidas entre as partes, de tratativas acerca do pagamento de valores e da participação do Apelante na administração do empreendimento **uma consequência jurídica que não decorre necessariamente desses fatos: a celebração, em nome próprio, de contrato verbal de locação**.

Assim, o presente recurso demonstrará que **houve indevida ampliação do valor probatório atribuído às conversas e aos pagamentos realizados no contexto familiar e empresarial**, bem como aplicação inadequada da teoria da aparência e da vedação ao comportamento contraditório, sem que estivesse previamente demonstrada a própria assunção pessoal da obrigação.

Subsidiariamente, ainda que mantido o reconhecimento da relação locatícia, a sentença também merece reforma quanto à **multa moratória de 2%**, imposta sem pactuação contratual e sem pedido específico da parte autora.

Diante disso, espera o Apelante que esta Colenda Câmara proceda ao reexame integral das questões devolvidas, **reformando a sentença para afastar a responsabilidade pessoal de Carlos Henrique Meneguitte**

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

e julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor, com a consequente condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

I – DA AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO PELO RECORRENTE – ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC

A sentença recorrida reconheceu a existência de contrato verbal de locação diretamente entre o Apelado e o Apelante, partindo essencialmente das tratativas mantidas por meio de WhatsApp, de pagamentos realizados no contexto da relação envolvendo o estabelecimento comercial e da atuação do Recorrente nas negociações relacionadas à continuidade da loja. A partir desses elementos, concluiu que Carlos Henrique Meneguitte teria assumido pessoalmente a condição de locatário.

Com a devida vênia, **o conjunto probatório demonstra a participação do Apelante nas tratativas relacionadas ao empreendimento, mas não demonstra, com a segurança necessária, a celebração de contrato de locação em seu próprio nome**.

O Apelante jamais sustentou que um contrato de locação necessariamente dependeria de instrumento escrito. Também não se desconhece que os arts. 104 e 107 do Código Civil admitem a validade dos negócios jurídicos celebrados sem forma especial quando a lei não a exigir. **O que se discute é questão anterior e completamente diversa: quem efetivamente celebrou o alegado contrato verbal e quem assumiu pessoalmente as obrigações dele decorrentes.**

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito que afirma possuir. Portanto, uma vez negada expressamente pelo Réu a celebração de contrato de locação em nome próprio, **incumbia ao Autor demonstrar de maneira suficientemente segura que Carlos Henrique Meneguitte manifestou vontade de assumir pessoalmente a condição de locatário, pelo aluguel mensal indicado na inicial e nas condições ali narradas**.

Dito isso, era necessário comprovar o fato constitutivo específico da pretensão deduzida: a existência de uma relação locatícia pessoal entre Leonardo Fusco Riegert e Carlos Henrique Meneguitte. E é precisamente essa prova que não se encontra nos autos. Não existe instrumento contratual assinado pelo Apelante; não existe aditivo substituindo o antigo locatário; não existe confissão de dívida em que Carlos reconheça pessoalmente sua condição de locatário; tampouco existe declaração inequívoca na qual assuma, em seu próprio nome, a locação do imóvel e todas as obrigações dela decorrentes.

A circunstância assume especial relevância porque **a existência dessa relação jurídica foi negada desde a contestação**, na qual o Apelante esclareceu que passou a atuar na administração do negócio explorado pela empresa de sua filha, Camila Oliveira Meneguitte Patez, e que as tratativas mantidas com o proprietário ocorreram justamente nesse contexto. A defesa foi expressa ao afirmar que Carlos não celebrou contrato verbal em caráter pessoal.

Ainda assim, a sentença considerou suficientemente demonstrada a contratação pessoal e, posteriormente, atribuiu ao Apelante o ônus de apresentar comprovantes de quitação dos alugueres, sob fundamento do art. 373, II, do CPC. É justamente nesse ponto que reside uma das fragilidades centrais do raciocínio adotado. **O ônus de provar o pagamento somente poderia ser exigido do Apelante depois de demonstrado, de forma satisfatória, que ele era efetivamente o devedor daqueles alugueres.**

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

A ausência de comprovante de pagamento não pode ser utilizada para suprir a deficiência da prova quanto à própria origem da obrigação. Em outras palavras, não se pode partir da ausência de prova de quitação para concluir pela existência do contrato, porque isso implicaria verdadeira inversão lógica do ônus probatório: **primeiro cabia ao Autor provar que Carlos era locatário; somente depois poderia ser exigida deste a demonstração de eventual fato extintivo da obrigação, como o pagamento.**

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que, quando a pretensão de despejo ou cobrança decorre de **contrato verbal expressamente controvertido**, é do autor o ônus de demonstrar, mediante conjunto probatório consistente, a existência da relação jurídica.

No julgamento do **Recurso Inominado nº 0012949-48.2017.8.05.0001**, a Quinta Turma Recursal do TJBA, sob relatoria da Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, enfrentou ação de cobrança de alugueres fundada justamente em alegado contrato verbal. Naquela oportunidade, assentou-se que: **"Quando se trata de contratos verbais, revestidos de informalidade, é necessário ter um arcabouço probatório sólido que demonstre a existência da situação."**

O acórdão manteve a improcedência por entender que o autor não se desincumbira do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, ressaltando a fragilidade das conversas apresentadas e a ausência de outras provas suficientemente consistentes da relação contratual.

A orientação também foi adotada pela **Quinta Câmara Cível do TJBA**, na Apelação nº **0006333-97.2014.8.05.0248**, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, julgada em 10/03/2021. Naquele caso, diante da controvérsia acerca da existência de contrato verbal de locação, o Tribunal manteve a improcedência porque **"a existência do suposto contrato verbal de locação não restou cabalmente demonstrada"**, reconhecendo que o autor não havia provado o fato constitutivo de seu direito.

De igual maneira, na **Apelação nº 0009192-56.2011.8.05.0001**, a Primeira Câmara Cível do TJBA, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, assentou que, uma vez negado pela parte demandada qualquer vínculo locatício, competia ao autor demonstrar a relação contratual alegada, concluindo que, **não comprovado o vínculo locatício entre os litigantes, devem ser rejeitados os pedidos de despejo e cobrança dos alugueres e encargos**.

Os três precedentes convergem para uma mesma conclusão jurídica: **a informalidade admitida na celebração do contrato verbal não significa informalidade na sua prova quando sua própria existência é objeto de controvérsia judicial**.

No presente caso, esse rigor probatório era ainda mais necessário porque não havia simples discussão sobre inadimplemento de contrato reconhecido por ambas as partes. **A controvérsia sempre esteve centrada na própria identificação do sujeito da relação locatícia.**

O estabelecimento comercial era explorado no contexto da atividade empresarial da filha do Apelante; as conversas tratavam reiteradamente da "loja", de sua continuidade, de eventual liquidação e de seu fechamento; e o próprio Autor reconheceu na petição inicial que pagamentos anteriores foram realizados por integrantes distintas da família. Portanto, havia um cenário fático que exigia prova segura antes que se pudesse individualizar Carlos como contratante pessoal.

Também não houve produção de prova oral destinada a esclarecer a formação do alegado contrato verbal. Ao contrário, após a apresentação das peças defensivas, as partes foram intimadas para especificação de provas,

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

ocasião em que **o Autor deixou transcorrer o prazo sem requerer a produção de novas provas**, enquanto o Réu requereu o julgamento antecipado. A própria sentença registra expressamente essa circunstância.

Se o Autor sustentava a existência de contrato verbal cuja formação era frontalmente negada pelo Réu, poderia ter produzido prova testemunhal, requerido depoimento pessoal ou apresentado outros elementos destinados a esclarecer **quando, onde e em quais termos Carlos teria pessoalmente assumido a locação**. **A deficiência probatória decorrente da ausência desses elementos não pode ser solucionada mediante presunções desfavoráveis ao Réu.**

Tampouco se mostra suficiente afirmar que as tratativas mantidas diretamente com Carlos e sua participação na tentativa de solução dos débitos necessariamente o transformaram em locatário. Essa conclusão confunde **participação nos fatos** com **titularidade da relação jurídica**. É perfeitamente possível que alguém negocie, administre, intermedeie ou mesmo tente pagar obrigação relacionada a terceiro sem que, por esse simples fato, tenha celebrado pessoalmente o contrato que deu origem à dívida.

Por isso, **o fato constitutivo que deveria ter sido demonstrado não era a mera existência de contatos entre Autor e Réu, mas uma manifestação de vontade suficientemente clara e inequívoca de Carlos no sentido de assumir, para si, a condição de locatário**, sendo que essa prova não foi produzida.

A sentença terminou, portanto, por preencher a lacuna probatória mediante inferências extraídas de fatos compatíveis também com a versão defensiva, quando, nos termos do art. 373, I, do CPC, **a dúvida acerca da existência da relação contratual não poderia ser resolvida em prejuízo daquele a quem não incumbia provar o fato constitutivo da pretensão**.

Diante disso, deve ser reformada a sentença para reconhecer que o Apelado **não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contrato verbal de locação celebrado pessoalmente com Carlos Henrique Meneguitte**, julgando-se improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais e condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II – DAS CONVERSAS DE WHATSAPP – A CONTROVÉRSIA NÃO ESTÁ NA AUTENTICIDADE DA PROVA, MAS NA CONCLUSÃO JURÍDICA EXTRAÍDA DE SEU CONTEÚDO

Importa, desde logo, delimitar com precisão a insurgência recursal quanto às conversas de WhatsApp utilizadas como fundamento da condenação. **O Apelante não questiona, nesta fase processual, a admissibilidade ou a autenticidade das mídias juntadas aos autos. A controvérsia reside na interpretação conferida ao seu conteúdo e, especialmente, na insuficiência dessas conversas para demonstrar que Carlos Henrique Meneguitte assumiu, em nome próprio, a condição jurídica de locatário.**

Essa distinção é essencial, pois a sentença recorrida atribuiu às manifestações do Apelante alcance que elas objetivamente não possuem. Desde a contestação, o Recorrente não ignorou ou negou a existência dos diálogos. Ao contrário, **utilizou expressamente o conteúdo das próprias conversas para demonstrar que sua participação estava vinculada à administração e à tentativa de solucionar a situação financeira do estabelecimento comercial pertencente ao núcleo familiar**, e não à celebração pessoal de um novo contrato de locação.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Entre as passagens destacadas pela própria defesa encontra-se a afirmação: **"a gente não sabe ainda, se a gente vai ter condição de manter a loja funcionando ou não"**. Em outro momento, o Apelante afirma: **"a gente deve fechar a loja lá, deve fechar, fazer uma liquidação no final de ano, muito provavelmente no final de dezembro a gente entrega o imóvel pra você".** Essas manifestações possuem significado relevante quando examinadas em seu contexto completo.

O Apelante não fala sobre residir no imóvel, assumir pessoalmente o ponto comercial ou celebrar para si determinada locação. Fala reiteradamente da "loja", da continuidade do empreendimento, da eventual liquidação da atividade comercial e do fechamento do estabelecimento.

Ou seja, a própria linguagem utilizada revela uma atuação ligada à administração de uma atividade econômica preexistente, circunstância perfeitamente compatível com a versão defensiva apresentada desde o início da demanda.

A sentença, contudo, conferiu especial relevo a outros excertos, particularmente à afirmação de que **"a gente vai pagar"** e ao trecho em que Carlos menciona que negociaria uma forma **"de eu, de eu te pagar isso aí"**, concluindo daí que teria assumido pessoalmente a condição de locatário.

Com a devida vênia, **existe um salto lógico entre a manifestação de intenção de pagar determinado débito e a celebração de contrato de locação em nome próprio**. A disposição de solucionar uma dívida, negociar seu pagamento ou mesmo quitar determinada obrigação não demonstra necessariamente quem figura como sujeito originário da relação contratual.

No presente caso, esse cuidado interpretativo é ainda mais necessário porque as conversas ocorreram dentro de um contexto específico: havia um estabelecimento comercial explorado pela filha do Apelante, dificuldades financeiras reconhecidas, possibilidade de encerramento da atividade e participação de Carlos na tentativa de administrar a situação.

Por isso, **as mensagens não podem ser fragmentadas e examinadas apenas a partir das expressões que, isoladamente, parecem sugerir compromisso de pagamento**. A prova deve ser valorada em sua integralidade. Quando o diálogo é apreciado de forma contextualizada, observa-se que Carlos utiliza continuamente expressões coletivas — "a gente" —, fala sobre **"manter a loja funcionando"**, cogita **"fechar a loja"**, menciona a realização de uma **"liquidação"** e trata da posterior entrega do imóvel.

Esses elementos não são periféricos.

Eles revelam justamente que o objeto das conversas era a condução da atividade empresarial instalada no imóvel e a solução dos problemas financeiros relacionados a ela. A circunstância de o Apelante ter utilizado, em determinado momento, a expressão "eu te pagar" também não pode ser artificialmente isolada de todo o restante da conversa para transformá-la em declaração constitutiva de contrato. Não houve afirmação como "eu sou o locatário", "assumo pessoalmente o contrato", "o aluguel agora é meu", "estou alugando o imóvel em meu nome" ou outra manifestação equivalente.

O que existe é uma conversa informal sobre a tentativa de solucionar obrigações financeiras relacionadas ao estabelecimento comercial. E é precisamente nesse ponto que o valor probatório da conversa deve ser corretamente dimensionado.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Não se discute que mensagens eletrônicas possam constituir prova. Evidentemente podem. **O que não se admite é que a mera existência de tratativas sobre aluguel seja automaticamente convertida em prova de que aquele que participa das conversas celebrou pessoalmente o contrato que deu origem à obrigação.**

O precedente do próprio Tribunal de Justiça da Bahia no **Recurso Inominado nº 0012949-48.2017.8.05.0001**, Quinta Turma Recursal, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, publicado em 20/06/2023, é particularmente elucidativo.

Naquele julgamento, igualmente envolvendo **ação de cobrança fundada em contrato verbal de locação**, o Tribunal ressaltou que, diante da informalidade própria desse tipo de contratação, exige-se **arcabouço probatório sólido** capaz de demonstrar a efetiva existência da relação jurídica, reputando insuficientes conversas eletrônicas e outros documentos que não permitiam confirmar, com a necessária segurança, o vínculo alegado.

A importância desse precedente para o presente caso não está em afirmar que conversas de WhatsApp sejam inválidas. Muito pelo contrário. **O precedente evidencia que a admissibilidade da prova eletrônica e a suficiência de seu conteúdo são questões distintas.**

O certo é que as referidas conversas **não demonstram, com o grau de segurança necessário à imposição de obrigação contratual pessoal, que Carlos celebrou contrato verbal de locação em nome próprio.** A sentença acabou por converter elementos circunstanciais em declaração de vontade contratual, quando esses mesmos elementos são plenamente compatíveis com a tese defensiva de administração e intermediação.

Desde a contestação, sustentou-se precisamente que o Apelante atuava como administrador do empreendimento de sua filha e que as referências coletivas constantes dos áudios diziam respeito ao estabelecimento comercial. Não existe, portanto, qualquer incompatibilidade entre a tese defensiva e o conteúdo das mensagens. Ao contrário: **é justamente o conteúdo integral das mensagens que oferece suporte à versão apresentada pelo Recorrente.**

Também merece destaque que a sentença afirmou que os áudios demonstrariam "de forma inequívoca" que o Réu teria assumido pessoalmente a obrigação. Entretanto, se o próprio conteúdo permite leitura compatível com a administração de empreendimento alheio, se utiliza reiteradamente linguagem coletiva e se vincula diretamente as negociações à continuidade da loja, **não se pode qualificá-lo como prova "inequívoca" de contratação pessoal sem enfrentar adequadamente esse contexto alternativo apresentado pela defesa**.

E essa circunstância repercute diretamente na distribuição do ônus da prova. Cabia ao Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar que as tratativas ultrapassaram a atuação administrativa e culminaram em verdadeira manifestação negocial de Carlos para assumir pessoalmente o contrato. **Não cabe ao Réu provar que não celebrou um contrato cuja existência pessoal jamais foi suficientemente demonstrada pelo Autor.**

A valoração adequada das conversas conduz, portanto, a conclusão distinta daquela adotada na sentença. Elas podem comprovar que o Apelante participou ativamente das tratativas relativas ao imóvel e ao estabelecimento comercial, **mas não individualizam, com a segurança necessária, Carlos Henrique Meneguitte como locatário pessoal e devedor originário dos alugueres cobrados**.

Por essa razão, as conversas de WhatsApp devem ser apreciadas em conjunto com os demais elementos dos autos e dentro de seu contexto empresarial e familiar, afastando-se a conclusão de que constituiriam, isoladamente, prova suficiente da celebração de contrato verbal pelo Recorrente.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

A reforma da sentença não exige a desconsideração da prova eletrônica. Exige apenas que dela não seja extraído um fato jurídico que seu conteúdo efetivamente não comprova: a assunção pessoal, inequívoca e voluntária, da condição de locatário por Carlos Henrique Meneguitte.

III – DA ATUAÇÃO COMO ADMINISTRADOR/INTERMEDIADOR E DA AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PESSOAL DA DÍVIDA LOCATÍCIA

Superada a análise específica do conteúdo das conversas de WhatsApp, impõe-se examinar a consequência jurídica atribuída pela sentença à atuação do Apelante no contexto do empreendimento. **A participação de Carlos Henrique Meneguitte na administração da loja, nas tratativas com o proprietário e na tentativa de solucionar obrigações financeiras não se confunde, juridicamente, com a assunção pessoal da condição de locatário ou devedor dos alugueres.**

A sentença recorrida aproximou essas situações ao considerar que a condução das negociações, a interlocução direta com o proprietário e a realização ou promessa de pagamentos seriam suficientes para reconhecer que o Apelante passou a ocupar pessoalmente a posição contratual de locatário. Ocorre que **administrar uma situação contratual, intermediar tratativas e buscar solução para determinado débito são condutas juridicamente distintas da assunção da obrigação principal**.

Essa diferenciação assume especial relevância porque a atuação atribuída ao Apelante ocorreu no contexto da gestão de empreendimento pertencente à sua filha. O fato de Carlos ter assumido protagonismo nas tratativas com o proprietário pode demonstrar auxílio familiar, administração do negócio ou intermediação negocial, mas **não autoriza, sem prova adicional e específica, a conclusão de que houve substituição subjetiva da parte obrigada ou celebração de nova locação em nome próprio**.

A jurisprudência colacionada demonstra justamente que a intensidade da atuação administrativa não define, por si só, quem ocupa a posição de devedor. No **Recurso Inominado nº 0001747-72.2025.8.16.0200**, julgado pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, Rel. Luciana Fraiz Abrahão, em 18/02/2026, reconheceu-se a ilegitimidade passiva de administrador/intermediador de locação cuja atuação estava limitada à intermediação do negócio e à gestão de pagamentos, **sem assunção de responsabilidade pessoal ou solidária pelas obrigações dos locatários**.

O precedente é relevante porque, mesmo diante de atuação concreta na gestão da relação locatícia, com prática de atos administrativos e acompanhamento de pagamentos, não se atribuiu ao intermediador a responsabilidade própria do locatário. Em semelhante direção, a **16ª Câmara Cível do TJRS**, na Apelação nº **5002772-15.2021.8.21.0013**, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, julgada em 17/03/2026, assentou que aquele que atua como mero intermediário, em nome e por conta de terceiro, **não passa a responder pessoalmente pelas obrigações decorrentes da locação apenas porque participa de sua administração**, ressalvada a existência de ato próprio capaz de justificar responsabilização autônoma.

Embora os precedentes apresentem peculiaridades próprias, a razão jurídica é plenamente aplicável ao presente caso: **a atuação material de alguém na gestão de uma relação contratual não equivale à sua inclusão automática no polo subjetivo do contrato**. Era necessário, portanto, distinguir aquilo que Carlos praticava no plano fático da posição jurídica que efetivamente ocupava.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Do mesmo modo, eventual pagamento, promessa de pagamento ou negociação dos valores em aberto não possui, por si só, a aptidão de produzir a assunção pessoal da dívida. O ordenamento jurídico distingue claramente essas situações. **Uma pessoa pode pagar ou procurar pagar dívida relacionada a terceiro sem, por isso, tornar-se o devedor originário da obrigação ou substituir aquele que anteriormente figurava na relação jurídica.**

Essa distinção foi expressamente reconhecida pelo **TJDFT no Agravo de Instrumento nº 0714023-69.2022.8.07.0000**, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, julgamento em 21/09/2023. Naquela oportunidade, ao analisar alegação de assunção de dívida decorrente de pagamento efetuado por terceiro, o Tribunal diferenciou a assunção disciplinada pelos arts. 299 a 303 do Código Civil do pagamento por terceiro previsto no art. 304, concluindo que **o simples pagamento não importa transferência automática da posição de devedor**.

O Superior Tribunal de Justiça, no **AgInt nos EDcl no REsp nº 1.919.163/PR**, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/06/2024, igualmente definiu a assunção de dívida como negócio jurídico por meio do qual um terceiro passa efetivamente a ocupar a posição do devedor originário na relação obrigacional. Trata-se, portanto, de fenômeno jurídico específico, que **não pode ser presumido apenas porque alguém participou de negociações, efetuou pagamento ou manifestou disposição de solucionar determinada pendência financeira**.

É precisamente essa distinção que precisa ser observada no caso concreto. Ainda que se considere demonstrado que Carlos buscou meios para viabilizar a quitação de valores em aberto, disso não decorre automaticamente que tenha assumido, para si, a própria obrigação locatícia. **Há diferença substancial entre assumir a responsabilidade prática de tentar resolver uma dívida e assumir juridicamente a própria dívida.**

No primeiro caso, alguém pode administrar, intermediar, negociar e até efetuar pagamentos em benefício de terceiro. No segundo, ocorre verdadeira modificação da posição subjetiva dentro da relação obrigacional. **Para que se pudesse imputar a Carlos a responsabilidade pessoal pelos alugueres, seria necessário identificar o ato pelo qual ele deixou de atuar como administrador ou intermediador e passou, inequivocamente, a ocupar a posição jurídica de locatário.** Esse ato não foi identificado pela sentença.

Não se apontou manifestação específica pela qual Carlos tenha assumido expressamente o contrato em nome próprio, nem se demonstrou negócio jurídico autônomo de assunção da dívida. A conclusão foi construída a partir de circunstâncias como administração, negociação e tentativa de pagamento, embora **todas elas sejam juridicamente compatíveis com a atuação de terceiro sem assunção pessoal da obrigação**.

A própria dinâmica dos pagamentos narrada pelo Autor reforça a necessidade de cautela. A inicial reconhece que valores relacionados aos alugueres foram transferidos também por outras integrantes da família, o que evidencia que **a pessoa que realizava determinado pagamento não necessariamente correspondia à pessoa que ocupava juridicamente a posição de locatária**.

Assim, se transferências realizadas por outros membros da família não os transformaram automaticamente em locatários, não há razão jurídica para atribuir efeito diverso aos atos praticados pelo Apelante. **A identidade de quem negocia ou paga não se confunde, necessariamente, com a identidade de quem contratou.**

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Dessa forma, a atuação de Carlos na administração do empreendimento, somada à eventual participação em pagamentos ou negociações, não supre a ausência de demonstração de que tenha ingressado, em nome próprio, na relação locatícia. **A sentença acabou por converter atos de gestão e tentativa de solução de débito em verdadeira assunção contratual, sem que exista prova específica dessa mudança de posição jurídica.**

Por isso, tais circunstâncias não são suficientes para sustentar a responsabilização pessoal do Apelante pelos alugueres cobrados, reforçando a necessidade de reforma da sentença para afastar o reconhecimento de que Carlos Henrique Meneguitte tenha assumido pessoalmente a dívida locatícia.

IV – DO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA E DA INAPLICABILIDADE DO *VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM*

A sentença recorrida, além de reconhecer a existência da suposta relação locatícia a partir das tratativas mantidas entre as partes, invocou a **teoria da aparência** e a vedação ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*) como fundamentos adicionais para atribuir ao Apelante responsabilidade pessoal pelos aluguéis. Com a devida vênia, **nenhum dos dois institutos se ajusta adequadamente ao quadro fático demonstrado nos autos**.

A teoria da aparência não permite que toda participação em determinada relação negocial seja convertida em assunção da posição jurídica correspondente. Sua aplicação pressupõe que aquele a quem se pretende atribuir determinada condição tenha exteriorizado, de maneira objetiva e suficientemente clara, sinais capazes de gerar em terceiro de boa-fé uma **confiança legítima acerca daquela específica posição jurídica**.

O Superior Tribunal de Justiça delimitou essa exigência no **AgInt no AREsp nº 3.041.809/GO**, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 01/06/2026, ao reconhecer a incidência da teoria da aparência em contexto no qual existiam múltiplos e ostensivos sinais objetivos de representação: contratos em papel timbrado, utilização de logomarca empresarial, e-mail funcional, crachá, cartão de visitas, participação em eventos e atuação dentro da própria sede das empresas.

Também no **AREsp nº 2.452.684/GO**, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/12/2025, o STJ reafirmou que a teoria da aparência pode produzir efeitos quando determinada pessoa **se apresenta objetivamente como legitimada à prática do negócio**, criando no terceiro de boa-fé confiança legítima na validade daquele comportamento.

O contraste com o presente processo é evidente. **Não há qualquer elemento objetivo equivalente demonstrando que Carlos Henrique Meneguitte tenha se apresentado perante o Apelado como locatário pessoal do imóvel.** Não existe contrato em seu nome, aditivo contratual, declaração escrita de assunção, confissão pessoal de dívida, cadastro locatício, instrumento de substituição do anterior locatário ou qualquer outro elemento formal ou ostensivo que exteriorize, de forma inequívoca, a condição jurídica que posteriormente lhe foi atribuída pela sentença.

A participação de Carlos nas tratativas e na tentativa de resolução das pendências financeiras revela, quando muito, sua atuação na condução prática de questões relacionadas ao empreendimento familiar. **A teoria da aparência não pode ser utilizada para transformar atos de administração e intermediação em fonte autônoma de uma obrigação contratual que não foi previamente demonstrada.**

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Há, nesse ponto, uma inversão na utilização do instituto. A aparência pode proteger confiança legitimamente criada por uma realidade exterior objetiva, mas **não pode substituir a própria prova de que o agente se apresentou como titular da relação jurídica que se pretende reconhecer**. Antes de atribuir a Carlos a condição de locatário pela teoria da aparência, seria indispensável demonstrar quais atos objetivos teriam levado o proprietário, legitimamente, a concluir que ele passara a contratar em nome próprio.

Esse elemento não foi individualizado pela sentença.

A mesma dificuldade se verifica quanto à invocação do *venire contra factum proprium*. A vedação ao comportamento contraditório decorre da boa-fé objetiva e busca impedir que alguém, após adotar determinada conduta suficientemente clara e apta a gerar confiança legítima, passe posteriormente a agir de forma incompatível com aquilo que anteriormente fez acreditar.

A incidência do instituto pressupõe, portanto, um comportamento anterior inequívoco.

No **REsp nº 1.418.771/DF**, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03/08/2021, o STJ aplicou a vedação ao comportamento contraditório em situação na qual a parte havia celebrado **transação formal, com concessões recíprocas e quitação geral**, e posteriormente ajuizou pretensão incompatível com aquilo que expressamente havia pactuado.

De forma semelhante, no **AgInt no REsp nº 1.472.899/DF**, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 28/09/2020, a incidência do princípio decorreu da existência de **acordo válido e acabado**, seguido de tentativa unilateral de afastar os efeitos do negócio anteriormente celebrado.

Os precedentes evidenciam que o *venire contra factum proprium* pressupõe uma sequência lógica bem definida: primeiro, uma conduta objetivamente capaz de criar legítima confiança; depois, um comportamento posterior incompatível com aquela posição anteriormente assumida.

Não é o que ocorreu nos presentes autos.

Carlos jamais praticou ato inequívoco pelo qual assumisse pessoalmente a posição de locatário para, posteriormente, contradizê-lo em juízo. Sua defesa não representa arrependimento em relação a contrato previamente reconhecido, nem tentativa de negar transação anteriormente celebrada, tampouco recusa dos efeitos de confissão de dívida ou instrumento contratual por ele firmado.

O que sempre sustentou é que sua participação decorreu da administração e da tentativa de solucionar questões ligadas à atividade comercial de sua filha. Essa versão não é incompatível com o fato de ter negociado valores, buscado alternativas de pagamento ou participado da desocupação do imóvel.

Não há comportamento contraditório quando as duas condutas são juridicamente compatíveis.

Uma pessoa pode administrar empreendimento de terceiro, participar de negociações, comprometer-se a auxiliar no pagamento de determinada dívida e, ao mesmo tempo, não ser o titular originário da obrigação contratual. A tese defensiva, portanto, não contradiz necessariamente os atos anteriormente praticados; apenas lhes atribui natureza jurídica diversa daquela reconhecida pela sentença.

A aplicação da boa-fé objetiva exige cautela justamente para que institutos concebidos para proteger a confiança não sejam utilizados como mecanismo de criação de obrigações não comprovadas. **O *venire contra***

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

***factum proprium* não pode suprir a ausência de manifestação negocial inequívoca, assim como a teoria da aparência não pode converter mera atuação administrativa em celebração pessoal de contrato.**

Em ambos os casos, a sentença partiu de comportamentos compatíveis com a atuação de administrador/intermediador e lhes atribuiu consequência jurídica muito mais ampla: a existência de relação locatícia pessoal. Contudo, **nem a teoria da aparência nem a vedação ao comportamento contraditório dispensam a identificação de uma conduta anterior objetiva, inequívoca e apta a gerar legítima confiança quanto à específica posição jurídica que se pretende reconhecer**.

Por essa razão, devem ser afastados esses fundamentos complementares da sentença. A responsabilidade pessoal do Apelante não pode decorrer de presunções construídas a partir da boa-fé objetiva, mas somente de prova concreta de que tenha efetivamente assumido, em nome próprio, a posição contratual de locatário, circunstância que, conforme demonstrado, **não restou comprovada nos autos**.

V – DAS PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADAS INCONTROVERSAS E DA CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM FACE DO APELANTE

Além dos fundamentos jurídicos já expostos, a sentença recorrida construiu parte relevante de sua conclusão a partir de **premissas fáticas que, em realidade, jamais foram admitidas pelo Apelante**. A adequada delimitação desses fatos é indispensável, porque qualificá-los como incontroversos acabou por reduzir artificialmente o campo da controvérsia e conferir maior força à versão apresentada pelo Autor.

A sentença consignou expressamente que **"a efetiva ocupação do imóvel pelo réu e a posterior entrega das chaves em 11 de abril de 2024 é fato incontroverso nos autos"**, afirmando que essa circunstância teria sido corroborada pela própria defesa. Com a devida vênia, **a contestação não reconheceu que Carlos Henrique Meneguitte tenha ocupado pessoalmente o imóvel na qualidade de locatário**.

O que a defesa sustentou foi situação substancialmente diversa: o estabelecimento comercial existente no imóvel era relacionado à atividade desenvolvida pela firma de **Camila Oliveira Meneguitte Patez**, filha do Apelante, tendo Carlos passado a atuar na administração daquele negócio diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo empreendimento. A defesa foi expressa ao distinguir a pessoa física de Carlos da atividade empresarial desenvolvida no local.

Há, portanto, diferença evidente entre reconhecer que o imóvel permaneceu ocupado por um estabelecimento comercial até determinada data e admitir que **Carlos, pessoalmente, ocupava-o na condição jurídica de locatário**.

A desocupação do estabelecimento e a entrega das chaves tampouco alteram essa conclusão. A participação do Apelante no encerramento da atividade ou na devolução material do imóvel é perfeitamente compatível com a atuação administrativa que afirmou desempenhar. **A prática de ato material relacionado à desocupação não equivale a reconhecimento da titularidade pessoal da relação locatícia.**

A sentença também afirmou que o **valor mensal de R$ 5.500,00 seria incontroverso**, utilizando-o diretamente como parâmetro para apuração da condenação: sete meses integrais, de setembro de 2023 a março de 2024, além de onze dias proporcionais do mês de abril. Também nesse aspecto é necessário estabelecer uma distinção.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

O Apelante jamais reconheceu ter contratado pessoalmente o imóvel pelo valor de R$ 5.500,00. Ao contrário, sua defesa consistiu precisamente na negativa da própria relação contratual que lhe era atribuída. **Não é juridicamente adequado considerar incontroversa, em relação ao Apelante, uma cláusula econômica de contrato cuja própria celebração por ele foi expressamente negada.**

A ausência de apresentação de um "valor alternativo" de aluguel não representa confissão. Seria contraditório exigir daquele que afirma nunca ter celebrado determinado contrato que apresente preço diferente para a obrigação que sustenta não ter assumido.

Uma coisa é reconhecer que o imóvel anteriormente era objeto de locação por determinado valor no âmbito de outra relação contratual. Outra, bastante diferente, é concluir que Carlos celebrou uma nova avença pessoal mantendo exatamente as mesmas condições econômicas. **A continuidade do valor anteriormente praticado não demonstra, por si só, a continuidade subjetiva da relação contratual.**

Esse aspecto assume importância especial porque a condenação não decorreu simplesmente da existência física de uma ocupação comercial. Ela foi dirigida especificamente contra **Carlos Henrique Meneguitte, pessoa física**, e pressupõe necessariamente que ele tenha assumido pessoalmente a obrigação de pagar R$ 5.500,00 mensais ao Autor.

Portanto, tanto a alegada ocupação pessoal quanto a vinculação de Carlos ao valor mensal indicado na inicial eram fatos **controvertidos e dependentes de prova**, e não premissas que pudessem ser tomadas como incontroversas.

Essa inadequada delimitação dos fatos repercutiu diretamente no resultado do julgamento. Ao tratar como já estabelecidas circunstâncias que integravam justamente o núcleo da controvérsia, a sentença passou a analisar os demais elementos probatórios a partir da premissa de que Carlos já ocupava o imóvel como locatário, tornando as negociações e pagamentos subsequentes aparentemente confirmatórios de uma relação jurídica cuja existência ainda precisava ser demonstrada.

O raciocínio deveria seguir caminho inverso: primeiro seria necessário comprovar que Carlos assumiu pessoalmente a locação; somente depois os demais comportamentos poderiam ser interpretados como atos de cumprimento ou inadimplemento desse contrato.

Corrigidas essas premissas, o conjunto probatório assume outra dimensão.

Tem-se um imóvel no qual funcionava atividade empresarial vinculada à filha do Apelante; um pai que passou a participar da administração em contexto de dificuldades financeiras; tratativas com o proprietário para solução da situação; tentativas de viabilização de pagamentos; discussão acerca da continuidade ou encerramento da loja; e posterior desocupação do ponto comercial. **O que não se identifica, de maneira suficientemente segura, é o ato pelo qual Carlos Henrique Meneguitte tenha se tornado pessoalmente locatário do imóvel**, e essa ausência é determinante.

Não se trata de afirmar que a narrativa do Autor seja impossível, mas de reconhecer que **possibilidade ou plausibilidade não equivalem à comprovação do fato constitutivo necessário à imposição de obrigação contratual pessoal**. Em ação de cobrança, a condenação exige que seja possível identificar com segurança não apenas a existência da dívida, mas também **quem é o sujeito juridicamente obrigado ao seu pagamento**. No presente caso, justamente esse elemento permanece insuficientemente demonstrado.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Os precedentes do próprio Tribunal de Justiça da Bahia já colacionados ao recurso mostram que, em controvérsias envolvendo contrato verbal de locação, a ausência de prova consistente da relação jurídica conduz à improcedência. Na Apelação nº **0006333-97.2014.8.05.0248**, a Quinta Câmara Cível manteve a improcedência diante da ausência de comprovação cabal do alegado contrato verbal. No mesmo sentido, a Primeira Câmara Cível, na Apelação nº **0009192-56.2011.8.05.0001**, assentou que, negado o vínculo locatício e não demonstrado o fato constitutivo pelo autor, não subsistem os pedidos de despejo e cobrança.

A soma de indícios compatíveis com administração, intermediação e auxílio financeiro não pode substituir a prova da contratação pessoal. Da mesma forma, fatos controvertidos não podem ser previamente qualificados como incontroversos para, a partir deles, construir a responsabilidade do Apelante.

Consequentemente, afastadas as premissas de que Carlos teria incontroversamente ocupado o imóvel como locatário e reconhecido a contratação pelo valor mensal de R$ 5.500,00, resta evidenciada a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

Por essa razão, requer-se a **reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados em face de Carlos Henrique Meneguitte**, afastando-se a condenação ao pagamento dos aluguéis e respectivos consectários, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais e condenação do Apelado ao pagamento das **custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais**, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil.

VI – SUBSIDIARIAMENTE: DA INDEVIDA MULTA MORATÓRIA DE 2% – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO E JULGAMENTO *EXTRA PETITA*

Caso não seja acolhida a pretensão principal de reforma integral da sentença, hipótese admitida apenas por argumentação, impõe-se ao menos o afastamento da **multa moratória de 2%** acrescida à condenação. Trata-se de questão autônoma e objetiva, pois a penalidade não encontra amparo nem no conteúdo do alegado contrato verbal descrito pelo próprio Autor, nem nos limites do pedido formulado na petição inicial. O ponto é especialmente relevante porque a própria exordial reconheceu expressamente que, em razão da natureza verbal da contratação alegada, **não havia estipulação escrita de juros moratórios ou multa**, tendo o Autor requerido apenas que o Juízo fixasse o critério de atualização monetária e a incidência de juros de 1% ao mês. Não obstante, a sentença determinou que cada prestação vencida fosse acrescida de correção monetária pelo IGP-M, **multa moratória de 2%**, além de juros de mora de 1% ao mês.

A multa moratória possui natureza de cláusula penal e, diferentemente dos juros de mora e da correção monetária, **não constitui consequência automática do inadimplemento**. Sua incidência pressupõe prévia convenção entre as partes, conforme a disciplina dos arts. 408 e seguintes do Código Civil. O art. 409, ao prever que a cláusula penal pode ser estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, deixa claro que sua existência depende de manifestação de vontade, não podendo ser criada judicialmente a partir da simples constatação da mora. Assim, ainda que se admita, apenas para fins subsidiários, a existência do contrato verbal reconhecido na sentença, disso não decorre que cláusulas normalmente constantes de instrumentos escritos de locação possam ser presumidas ou automaticamente incorporadas ao negócio. **A validade de um contrato verbal não autoriza presumir a existência de multa contratual.**

Essa distinção foi expressamente reconhecida pelo **Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Apelação Cível nº 0821935-37.2021.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura,**

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

julgamento em 20/05/2025, em que se assentou que a ausência de contrato escrito não impede a incidência de juros e correção monetária decorrentes do inadimplemento, mas que **a multa moratória exige cláusula penal expressamente pactuada**, sendo indevida quando não houver demonstração de que ambas as partes concordaram com sua estipulação. A ratio decidendi se aplica de forma direta ao caso dos autos, pois não existe instrumento contratual contendo cláusula penal, não há prova de ajuste verbal específico nesse sentido e, mais que isso, o próprio Autor reconheceu em sua narrativa a inexistência de previsão de multa.

A condenação, portanto, carece de base no direito material. **A penalidade não decorre da lei, não decorre de cláusula contratual demonstrada e sequer corresponde às condições da contratação descritas pelo próprio credor.** Sua manutenção significaria admitir que o Judiciário criasse obrigação acessória que não foi convencionada e cuja existência sequer foi afirmada na causa de pedir, ampliando indevidamente o conteúdo obrigacional do suposto contrato verbal.

Além da ausência de pactuação, a incidência da multa também ultrapassou os limites objetivos da demanda. Os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil consagram o princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual o julgador deve decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conceder prestação diversa daquela postulada. No caso concreto, **não houve pedido de incidência de multa moratória de 2%**. Ao contrário, a parte autora reconheceu a inexistência de estipulação contratual de multa e limitou sua pretensão, nesse aspecto, à atualização monetária e aos juros moratórios. Assim, a sentença não apenas aplicou penalidade sem suporte contratual, como também concedeu parcela que não integrava o objeto da demanda.

A questão foi enfrentada em situação bastante semelhante pela **15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na Apelação Cível nº 5000590-91.2016.8.21.0058, Rel. Des. Roberto José Ludwig, julgamento em 13/02/2026**, também oriunda de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Naquele julgamento, reconheceu-se que a condenação ao pagamento de multa contratual não pleiteada na inicial configura **julgamento *extra petita***, em afronta ao art. 492 do CPC. O acórdão destacou, inclusive, que nem mesmo referência genérica a "cominações contratuais" é suficiente para ampliar os limites objetivos da demanda e alcançar penalidade que não tenha sido especificada na causa de pedir ou incluída nos pedidos.

No presente caso, a extrapolação é ainda mais evidente, porque **não existe sequer cláusula contratual cuja aplicação pudesse ser extraída de pedido genérico**. A própria exordial reconhece a inexistência de estipulação de multa, de modo que a sentença acabou criando penalidade contratual que não foi comprovadamente pactuada e que também não foi requerida. Não se trata, portanto, de simples consectário legal passível de incidência automática, mas de verdadeira obrigação acessória de natureza convencional, cuja imposição depende simultaneamente de previsão contratual e de adequada formulação da pretensão em juízo.

Por essa razão, mesmo na hipótese de manutenção do reconhecimento da relação locatícia e da condenação principal, **a multa moratória de 2% deve ser integralmente excluída**, seja porque inexiste cláusula penal pactuada entre as partes, nos termos do art. 409 do Código Civil, seja porque sua concessão extrapolou os limites da demanda e configurou julgamento *extra petita*, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

VII – DO NECESSÁRIO ENFRENTAMENTO DAS TESES JURÍDICAS E DOS PRECEDENTES INVOCADOS

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Os precedentes colacionados ao longo destas razões recursais não foram apresentados como mera ilustração argumentativa, mas por guardarem **pertinência direta com as questões jurídicas submetidas à apreciação desta Colenda Câmara**, especialmente quanto ao ônus de comprovação da locação verbal, à distinção entre intermediação e assunção pessoal da obrigação, aos efeitos do pagamento realizado por terceiro, aos requisitos da teoria da aparência e do *venire contra factum proprium*, bem como à impossibilidade de imposição de multa contratual não pactuada ou não requerida.

Diante disso, caso não sejam acolhidas as teses recursais, requer-se que o acórdão **enfrente expressamente os fundamentos jurisprudenciais invocados**, indicando, se for o caso, a existência de distinção fática ou jurídica apta a justificar a adoção de solução diversa, em observância ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Requer-se, ainda, pronunciamento expresso acerca da incidência dos arts. **141, 373, I, 489, § 1º, e 492 do CPC**, bem como dos arts. **299, 304 e 409 do Código Civil**, sobretudo no que diz respeito à necessidade de prova do fato constitutivo da relação locatícia, à inexistência de automática assunção de dívida por terceiro e aos limites objetivos da prestação jurisdicional.

Tal providência se mostra relevante não apenas para o adequado exame das razões recursais, mas também para assegurar **prestação jurisdicional completa, coerente e devidamente fundamentada**, com enfrentamento efetivo das teses capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

VIII – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, demonstrado que o conjunto probatório não comprova, de forma segura e inequívoca, a celebração de contrato verbal de locação pessoalmente pelo Apelante, bem como que os atos de administração, intermediação, negociação ou eventual pagamento não se confundem com assunção da posição jurídica de locatário, requer-se a este Egrégio Tribunal o **conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação**, para reformar a sentença recorrida, bem como requer:

a) seja dado **integral provimento ao recurso**, reformando-se a sentença para reconhecer que o Apelado **não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC de comprovar a celebração de contrato verbal de locação pessoalmente com CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**, julgando-se, por consequência, **integralmente improcedentes os pedidos formulados em face do Apelante**;

b) sucessivamente, caso a controvérsia seja examinada sob o prisma subjetivo da relação processual, seja reconhecida a **ilegitimidade passiva do Apelante**, diante da ausência de demonstração de que tenha integrado pessoalmente a relação locatícia discutida nos autos, extinguindo-se o processo em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

c) seja afastada a conclusão de que constituiriam fatos incontroversos a **ocupação pessoal do imóvel pelo Apelante, na qualidade de locatário, e a contratação pessoal do aluguel mensal de R$ 5.500,00**, uma vez que tais circunstâncias foram expressamente controvertidas pela defesa e dependiam de demonstração pela parte autora;

d) subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção do reconhecimento da relação locatícia e da condenação ao pagamento dos aluguéis, seja **integralmente excluída a multa moratória de 2%**, por inexistência de cláusula penal expressa ou comprovadamente pactuada, nos termos do art. 409 do Código Civil, bem como por

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

configurar **julgamento extra petita**, diante da ausência de pedido correspondente, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC;

e) sendo acolhido o pedido principal de improcedência ou o reconhecimento da ilegitimidade passiva, seja promovida a **inversão integral dos ônus sucumbenciais**, condenando-se o Apelado ao pagamento das **custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais**, em percentual a ser fixado por este Egrégio Tribunal, na forma do art. 85, § 2º, do CPC;

f) caso o recurso seja provido apenas parcialmente, seja realizada a correspondente **redistribuição dos ônus sucumbenciais**, observando-se o efetivo resultado da demanda e a extensão da sucumbência de cada parte;

g) seja mantido o benefício da **gratuidade da justiça** já deferido ao Apelante e expressamente preservado após o julgamento dos Embargos de Declaração, enquanto subsistirem os respectivos pressupostos;

h) caso não sejam acolhidas as teses recursais, requer-se que o acórdão **enfrente expressamente os fundamentos jurídicos e os precedentes invocados ao longo das razões de Apelação**, indicando eventual distinção fática ou jurídica que justifique solução diversa, em observância ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC;

i) para fins de integral prestação jurisdicional, requer-se pronunciamento expresso acerca da incidência dos arts. **141, 373, I, 489, § 1º, e 492 do Código de Processo Civil**, bem como dos arts. **299, 304 e 409 do Código Civil**, especialmente quanto ao ônus da prova da relação locatícia, à distinção entre pagamento por terceiro e assunção de dívida, aos limites objetivos da demanda e à impossibilidade de imposição de multa contratual não pactuada.

Ao final, espera o Apelante que esta Colenda Câmara reconheça que **a atuação de Carlos Henrique Meneguitte nas tratativas relacionadas ao empreendimento não constitui prova suficiente de que tenha celebrado, em nome próprio, contrato verbal de locação**, reformando-se a sentença para afastar a condenação que lhe foi imposta e condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Vitória da Conquista – BA, 27 de julho de 2026.

José Ricardo Oliveira Mello

Advogado – OAB/BA n.º 35.667

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 09:41:10
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade - Caminho da UESB

CEP 45031-140 Vitória da Conquista/BA.Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

ATO ORDINATÓRIO (Provimento Conjunto 05/2025)

4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

PROCESSO 8000947-17.2024.8.05.0274 - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Intime-se a parte recorrida para, **no prazo de 15 (quinze) dias**, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação id 580891739 interposto pela parte adversa.

Vitória da Conquista (BA), 21 de setembro de 2026.

Kaline dos Anjos Oliveira

Estagiária de Direito

THAIS GUSMÃO TIGRE

Analista Judiciário